

निविदा दस्तावेज



एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, पर्यावास भवन, ब्लॉक एक, तृतीय तल,
मदर टेरेसा मार्ग (जेल रोड), भोपाल – 462011

NON S.O.R. MP TENDER PORTAL
NON S.O.R. Based LRT BARDANA (JUTE & P.P.) Tender

(ऑन लाईन निविदा दस्तावेज)
लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.)

LRT बारदाना (जूट एवं पी.पी.) 2026-27

लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) वर्ष 2026-2027
निविदा दस्तावेज-विषय सूची

स. क्र.	विवरण	पेज क्र.
1.	निविदा बावत जानकारी	3
2	निविदा आमंत्रण	4
3	निविदा के उद्देश्य, निविदा का संक्षिप्त विवरण, परिभाषाएं	5-8
4	सामान्य जानकारी एवं निविदा की प्रक्रिया, सामान्य अर्हताएं, तकनीकी अर्हताएं, लोडिंग अनलोडिंग एवं स्टेकिंग, निविदा निरस्ती के आधार , पावर आफ अटार्नी	8-12
5	अर्नेस्ट मनी, प्रतिभूति राशि	12-14
6	निविदा दरों की प्रस्तुती, निविदा प्रस्तुत एवं जमा करने की प्रक्रिया व निर्देश एवं तकनीकी व वित्तीय बिड की प्रस्तुती, निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर	14-16
7	निविदा खोलने की प्रक्रिया, तकनीकी बिड का विश्लेषण, वित्तीय बिड का खोला जाना, निविदा दरों का परीक्षण एवं परिवहनकर्ता का निर्धारण	16-18
8	संविदा निष्पादित करना, अनुबंध न करने की स्थिति में कार्यवाही और वैकल्पिक व्यवस्था	18-20
9	परिवहनकर्ता के कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व, परिवहनकर्ता को कार्य के दौरान पेनाल्टी, विशेष परिस्थिति में दण्ड की व्यवस्था, भुगतान आदि	21-26
10	विविध, संविदा अवधि, निविदा की वैधता, नियम बनाने के अधिकार, शास्ति लागू करना, कार्पोरेशन के अधिकारी/कर्मचारी के परिवहन पर प्रतिबंध, सरसरी तौर पर समापन, मुजरा (सेटआफ), लेखाबही निरीक्षण, सबलेटिंग पर प्रतिबंध, कार्टलाईजेशन, सत्यनिष्ठा संधि (भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी /कमीशन) फोर्स मुजरे, विवादों का निराकरण, जी.पी.एस. डिवाइस, निविदा निरस्ती एवं पुनः निविदा।	26-28
परिशिष्ट		
11	परिशिष्ट-01 अ लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) हेतु जिलों की सूची	29-30
12	परिशिष्ट-01 ब जिलेवार परिवहन व्यय की जानकारी	31-33
13	परिशिष्ट-02 निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण	34-35
14	परिशिष्ट-03 घोषणा पत्र (निविदा प्रस्तुती/प्राथमिकता क्रम की जानकारी संबंधी)	36
15	परिशिष्ट-04 तकनीकी निविदा के दस्तावेजों की चैकलिस्ट	37
16	परिशिष्ट-05 (अ.) एवं (ब.) लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) वर्ष 2026-27 वित्तीय बिड का प्रारूप	38-39
17	परिशिष्ट-06 निविदाकार द्वारा निविदा के समय दिये जाने वाले घोषणा-पत्र	40
18	परिशिष्ट-07 परिवहनकर्ता से अनुबंध का प्रारूप	41-43
19	परिशिष्ट-08 टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र	44
20	परिशिष्ट-09 PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT	45-49
21	परिशिष्ट-10 CONSORTIUM/JOINT VENTURE AGREEMENT	50-52

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय—ब्लाक—एक, तृतीय तल, पर्यावास भवन, भोपाल—462011
लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) वर्ष 2026—2027
निविदा बावत जानकारी

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन द्वारा स्थानीय सहित लम्बी दूरी के परिवहन बारदाना (जूट एवं पी.पी.) कार्य हेतु जिलों में जिलेवार ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस निविदा हेतु वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर जिलों के जिलेवार ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज जारी किया गया है।

1.	निविदा दस्तावेज की उपलब्धता	निविदा दस्तावेज https://www.mptenders.gov.in पर अवलोकन एवं अध्ययन भी किया जा सकता है।
2.	निविदा दस्तावेज की ऑनलाइन उपलब्धता	निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in से निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित निर्धारित तिथि व समय तक निविदा भर सकेंगे।
3.	ऑनलाइन निविदा जमा करने हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित तिथि व समय तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेगी।
4.	निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित स्थान	संबंधित संभागीय क्षेत्रीय कार्यालय

सूचना—निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री एवं लैंडलाइन नम्बर **0120-4001-002, 0120-4001-005, 0120-4493395**, पर सम्पर्क किया जा सकता है।

टिप्पणी:—

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तिथि व समय पर खोली जाएंगी।

निविदा आमंत्रण

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है, जो वर्ष 1974 से कार्यरत है। कार्पोरेशन का वार्षिक टर्न ओवर लगभग रुपये **24,000 करोड़** है। कार्पोरेशन द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जनहित के कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें खाद्यानों, शक्कर, नमक, मोटा अनाज, बारदाना, धान आदि की खरीदी, उपार्जन, वितरण एवं विक्रय सम्मिलित है।

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा लम्बी दूरी परिवहन कार्य के अन्तर्गत बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान को संग्रहण केन्द्रों अथवा प्राधिकृत, अधिकृत निर्दिष्ट स्थानों तक परिवहन कराने हेतु विभिन्न जिलों में जिलेवार ऑन लाईन निविदाएँ आमंत्रित की गई है। ये निविदाएँ वर्ष 2026-27 हेतु हैं। कृपया कार्पोरेशन द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना व इस निविदा दस्तावेज का भली भाँति अध्ययन करें व विशेष रूप से भुगतान संबंधी कंडिका का अवलोकन कर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें ऑन लाईन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

महाप्रबंधक(परिवहन)

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाइज
कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय,
भोपाल

1. निविदा के उद्देश्य:-

इस निविदा का मुख्य उद्देश्य कार्पोरेशन द्वारा बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत बारदाना (जूट एवं पी.पी.) संग्रहण केन्द्रों से उपार्जन केन्द्रों पर उतारने, स्टेक लगाने व निर्दिष्ट स्थानों तक परिवहन हेतु इसके वाईसवर्सा परिवहन हेतु सक्षम व कुशल परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर, निर्धारित अवधि के लिए करना है। सफल निविदाकार को अनुमोदित दरों पर इस अवधि हेतु निर्धारित शर्तों पर अनुबंध करना होगा।

2. निविदा का संक्षिप्त विवरण:-

2.1 निविदा कार्य अवधि:-

निविदाएं कार्य अवधि वर्ष 2026-2027 तक के लिए आमंत्रित हैं जिसमें निविदा उपरांत किया गया अनुबंध दिनांक से 30 सितम्बर 2027 तक मान्य होगा तथा आवश्यकतानुसार कंडिका 26.1 के अनुसार इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकेगी।

2.2 निविदा का कार्य क्षेत्र:-

निविदाएं, जिले हेतु गोदाम, संग्रहण केन्द्रों, बेस डिपो, रेल्वे स्टेशन आदि से बारदाना (जूट एवं पी.पी.) केन्द्रों व निर्दिष्ट स्थानों तक बारदाना (जूट एवं पी.पी.) परिवहन व इसके वाईसवर्सा परिवहन कार्य हेतु ऑन लाईन निविदाएं आहूत हैं। अनुबंधित परिवहनकर्ता को जिला प्रबंधक के निर्देशानुसार उपार्जित स्कन्ध का परिवहन करना होगा।

2.3 गोदाम स्तर पर लोडिंग का कार्य

शब्द "लदाई" से अभिप्रेरित है छल्ली से बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान उठाना, तौल कांटे तक लाना, शत प्रतिशत तौलना एवं वाहन में लदाई करना, अथवा छल्ली से बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान उठाकर सीधे वाहन में लदाई करना व वाहन को (वे-ब्रिज) तौल पटल पर गोदाम प्रभारी की उपस्थिति में तौलना है।

2.4 अनलोडिंग एवं स्टेकिंग में निम्न कार्य सम्मिलित है:-

- अनलोडिंग प्वाइंट पर ट्रक लगने के तत्काल बाद पर्याप्त संख्या में हम्मालों द्वारा वाहन की अनलोडिंग का कार्य शुरू करना।
- अनलोडिंग के दौरान वाहन से बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान को शीघ्रता से उतारना, निर्धारित स्टेक तक बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान को ले जाना, स्टेक में व्यवस्थित रूप से स्टेक में जमा कर स्टेक को पूर्ण करना।
- अनलोडिंग का कार्य दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय कार्पोरेशन का होगा। जो कि निविदाकार को मान्य होगा

3 परिभाषाएँ:-

- शब्द "संविदा"** अनुबंध शब्द का पर्यायवाची है और संविदा से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, निविदा आमंत्रण निविदा निर्देश, संविदा उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य और विशेष शर्तें भी समाविष्ट हैं, जो उनमें जोड़ी जायें। यह संविदा Indian contract Act 1872 के अधीन होगी।
- शब्द " कारपोरेशन/निगम"** एवं एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन, जहां कहीं आया है, से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड है।
- शब्द " प्रबंध संचालक"** से अभिप्रेत है, प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन।
- शब्द " परिवहनकर्ता "** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, फर्म, कंपनी या सहकारी समिति आदि जिसके साथ परिवहन कार्य की संविदा की गई तथा परिवहनकर्ता इसमें यथास्थिति उनके वारिस/उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तथा उनके अनुमति प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं।
- शब्द "भारतीय खाद्य निगम का डिपो"** जिसे आगे डिपो कहा जायेगा, से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व अथवा आधिपत्य का गोदाम या स्थल जहां से खाद्यान्न

- का प्रदाय किया जाता है या बेस डिपो क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आश्रित जिले बेस डिपो अंतर्गत माने जावेंगे।
- 3.6 शब्द **“संग्रहण केन्द्र”** से अभिप्रेत है, कारपोरेशन के स्वामित्व अथवा आधिपत्य का गोदाम अथवा अन्य स्थान आदि जहाँ कारपोरेशन स्कंध/बारदाना (जूट एवं पी.पी.) संग्रहण करना चाहता हो।
 - 3.7 शब्द **“गोदाम”** से अभिप्रेत है कारपोरेशन से संबंधित भण्डारण एजेन्सी यथा भारतीय खाद्य निगम, स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, मंडी स्थित गोदाम, एवं अन्य शासकीय/सहकारी संस्थाओं/स्वयं या किराये पर लिये गये निजी गोदाम सम्मिलित हैं।
 - 3.8 शब्द **“प्रदाय केन्द्र”** केन्द्र से अभिप्रेत है, कारपोरेशन के स्वामित्व अथवा आधिपत्य का गोदाम अथवा अन्य स्थल जिसमें भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो/उपार्जन केन्द्रों/राईस मिलों/शक्कर फेक्ट्रियों अथवा अन्य किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय एजेन्सी से शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा अन्य समस्त योजनाओं अथवा कारपोरेशन के स्वयं के व्यवसाय के संचालन हेतु खाद्यान्न/शक्कर/नमक/दलहन/तिलहन/धान/खाद्य तेल व अन्य जिन्स व अन्य सामग्री का भण्डारण एवं प्रदाय किया जाता हो।
 - 3.9 शब्द **“एल.आर.टी.”** से अभिप्रेत है, लम्बी दूरी का परिवहन कार्य जिसमें स्थानीय परिवहन कार्य व किसी भी लीड में रेल्वे स्टेशन/भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो/उपार्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों से विभिन्न प्रदाय केन्द्रों या निर्दिष्ट स्थानों पर खाद्यान्न/शक्कर/नमक/बारदाना/उपार्जित स्कंध आदि अन्य जिन्सों को, एम.पी. के बाहर से/मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश से बाहर पहुंचाने अथवा लाने का परिवहन कार्य सम्मिलित है।
 - 3.10 शब्द **“अनलोडिंग”** से अभिप्रेत है भंडारण केन्द्र/ संग्रहण केन्द्र/गोदाम, रेल्वे रैंक प्वाइंट, स्तर पर ट्रक से स्कंध/बारदाना (जूट एवं पी.पी.) अनलोडिंग कार्य सम्मिलित है। विस्तृत रूप से 2.4 में दर्शाया गया है।
 - 3.11 शब्द **“स्टेकिंग”** से अभिप्रेत है कारपोरेशन से संबंधित भण्डारण एजेन्सी यथा भारतीय खाद्य निगम, स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, मंडी स्थित गोदाम, एवं अन्य शासकीय/सहकारी संस्थाओं/स्वयं या किराये पर लिये गये, अधिग्रहित किये गये किसी भी निजी अथवा अन्य गोदाम में स्कंध के बोरे/बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान को सुव्यवस्थित स्टेक पर लगाने का कार्य सम्मिलित हैं। स्टेक की उँचाई संबंधित स्कंध तथा गोदाम की क्षमता अनुसार भण्डारण नोडल एजेंसी द्वारा जो भी तत्समय निर्धारित की जायेगी उस अनुसार स्टेकिंग की जाने की बाध्यता रहेगी।
 - 3.12 शब्द **“सेवाओं”** से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है निविदा निर्देशों/शर्तों/नियमों में उल्लेखित कार्यों, की मदों में से किसी मद का संपादन। इसमें ऐसे सहायक अतिरिक्त और प्रासंगिक कर्तव्य, सेवायें और संकार्य भी सम्मिलित हैं, जो जिला प्रबंधक या बेस डिपो/केन्द्र में पदस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्शाये जाएं।
 - 3.13 शब्द **“भारी माल ट्रक”** से अभिप्रेत है, मशीन चलित वाहन (ट्रक) जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भारी माल ट्रक के रूप में पंजीकृत हो तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु उपयुक्त हो। निविदा दस्तावेज में **“भारी माल ट्रक”** के लिये **“ट्रक”** शब्द भी उपयोग किया गया है। भारी माल ट्रक अंतर्गत पंजीकृत ट्रक में डम्पर एवं ओपन प्लेटफार्म वाहन इस कार्य हेतु मान्य नहीं होंगे।
 - 3.14 शब्द **“जिला प्रबंधक”** से अभिप्रेत है, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड, में जिला स्तर पर कार्य करने वाला जिला प्रबंधक/प्रभारी जिला प्रबंधक जिसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में वे बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र आते हैं जिनके कार्य के लिये परिवहनकर्ता नियुक्त किया गया है।
 - 3.15 शब्द **“अनुमोदित दर”** से अभिप्रेत है वह दर या दरें, जिसे सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

- 3.16 शब्द “परिवहन कार्य” से अभिप्रेत है स्कंध/बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के ट्रकों में लोडिंग प्रारम्भ होने से उपलब्ध निकटस्थ वेब्रिज स्थल तक व उस वेब्रिज स्थल से गंतव्य स्थल तक परिवहन होकर तथा गंतव्य स्थल पर या उसके पास स्थित वेब्रिज पर पुनः तौल उपरांत स्कंध/बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के वांछित स्थल पर अनलोडिंग पूर्ण होने तथा सुरक्षित रखे जाकर उपयुक्त पावती प्रस्तुती तक का कार्य है।
- 3.17 शब्द “स्क्रीनिंग समिति” से अभिप्रेत है, कि संभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- i. संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि., स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे। साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नामांकित 01 अधिकारी स्क्रीनिंग कमेटी के नामांकित सदस्य होंगे।
 - ii. संबंधित जिला प्रबंधक/प्रभारी जिला प्रबंधक, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि., जो कि इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
 - iii. प्रबंधक (वित्त) एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि., प्रबंधक वित्त के द्वारा यदि जिला प्रबंधक/प्रभारी जिला प्रबंधक का कार्य प्रभार के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक वित्त के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि., मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।
- 3.18 शब्द “सेक्टर” से अभिप्रेत है, राजस्व जिले को परिवहन सुगमता हेतु एक से अधिक सेक्टर में विभक्त कर बनाये गये सेक्टर से है। ऐसे जिले जिन्हें एक से अधिक सेक्टर में विभक्त नहीं किया गया है, वे इस निविदा के लिए जिले को एक सेक्टर माना जायेगा।
- 3.19 शब्द “खाद्य पदार्थ” से अभिप्रेत खाद्यान्न, गेहूँ, धान, शक्कर, नमक, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल इत्यादि से है।
- 3.20 शब्द “स्कन्ध” से अभिप्रेत है, बारदाना/खाद्यान्न, गेहूँ, धान, शक्कर, नमक, दलहन, तिलहन, आदि जो परिवहन हेतु उपलब्ध कराया जाये।
- 3.21 शब्द “स्थानीय परिवहन” से अभिप्रेत है स्थानीय क्षेत्र में किया गया परिवहन कार्य। स्थानीय क्षेत्र से आशय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण इत्यादि स्थानीय संस्था के क्षेत्र की सीमा के अंदर तथा सीमा से बाहर 08 कि.मी. तक के क्षेत्र से है। उक्त सीमा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानों को स्थानीय सीमा के अन्तर्गत माना जावेगा। उक्त समस्त क्षेत्रों में किये गये परिवहन को स्थानीय परिवहन माना जायेगा एवं इस क्षेत्रान्तर्गत किसी भी दूरी को 0 से 0 माना जायेगा तथा उक्त सीमा के अंतर्गत सभी बेस डिपो/रैक पाइंट/ संग्रहण केन्द्र आदि से तथा उन तक, किये परिवहन कार्य का स्थानीय स्वीकृत दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जैसे एल0आर0टी0 उपार्जन कार्य के संदर्भ में, उपार्जन केन्द्र/स्थानीय कृषि मण्डी आदि से स्थानीय क्षेत्र के सिविल सप्लाइज कारपोरेशन से संबंधित/उनके कब्जे या किराये पर लिये या उपयोग में लाये जा रहे गोदामों तक खाद्यान्न/धान आदि पहुँचाने का कार्य।
- 3.22 शब्द “लीड” से अभिप्रेत है दूरियों का स्लेब अर्थात् 1-15, 1-25 (1 से 25 किलोमीटर तक), 1-50, 1-75 आदि। कुल लीड की गणना हेतु “स्थानीय” को भी एक लीड माना जायेगा।
- 3.23 शब्द “वर्ष” से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष से है, जब तक इसे निविदा दस्तावेज में अन्यथा परिभाषित न किया गया हो।
- 3.24 शब्द “परिवहन वर्ष” से अभिप्रेत है परिवहन निविदा की निर्दिष्ट अवधि जैसी निविदा दस्तावेज में बताई गई है।
- 3.25 शब्द “सहकारी समिति” से अभिप्रेत है, एम.पी. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अंतर्गत पंजीकृत एवं वैध समिति जिन्हें उपार्जन नीति में वर्णित किया गया है।

- 3.26 शब्द " जिला कलेक्टर" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा घोषित राजस्व जिले का कलेक्टर।
- 3.27 शब्द " सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लि0, में निविदा हेतु स्वीकृतकर्ता अधिकारी।
- 3.28 शब्द 'दिवालिया' (Bankrupt/Insolvent) से अभिप्रेत है कि जो The Insolvency and Bankruptcy code 2016 के सेक्शन 79(3) में परिभाषित है।
- 3.29 शब्द "कन्सोर्टियम (Consortium)" से अभिप्रेत है, दो या दो से अधिक कंपनी या संस्थाओं का समूह, जो कि एक-दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाया गया हो।
- 3.30 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-7 अंतर्गत परिभाषित प्रदेश में स्थापित उद्यम।
- 3.31 मध्यप्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनका कार्य स्थल एवं पंजीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हों।

4. सामान्य जानकारी व निविदा की प्रक्रिया:-

- 4.1 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड में लगने वाले दस्तावेज स्कैन कर ऑनलाइन डिजीटल सिग्नेचर कर अपलोड किए जाएंगे।

4.2 निविदाकार की संरचना :-

निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकार यह घोषित करेंगे कि वह एकल स्वामित्व संस्था/फर्म या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी, सहकारी समिति/कन्सोर्टियम फर्म आदि के रूप में निविदा में भाग लेंगे।

4.2.1 कन्सोर्टियम

कन्सोर्टियम फर्म के रूप में निम्नलिखित शर्तें लागू होगी:-

- (a) कन्सोर्टियम फर्म तीन से अधिक व्यक्ति, फर्म, कंपनी की नहीं होना चाहिए। निविदा में तकनीकी अर्हताएं हेतु की सभी कन्सोर्टियम सदस्य/फर्म के टर्न ओव्हर को मिलाकर मान्य किया जाएगा। शेष अन्य समस्त तकनीकी अर्हताएं जैसे-जीएसटी नम्बर, पेन नम्बर आयकर विवरणी किसी एक फर्म/सदस्य का मान्य होगा, जिसको की कन्सोर्टियम के अन्य सदस्यों/फर्म के द्वारा अधिकृत किया गया है।
- (b) कन्सोर्टियम के भागीदार के टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र अलग-अलग चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कर अपलोड किए जाते हैं तो ही मान्य किए जाएंगे। यदि कन्सोर्टियम में दो या तीन भागीदार हैं और किसी भी एक भागीदार द्वारा टर्नओव्हर की पूर्ति की जाती है तो वह मान्य होगी।
- (c) कन्सोर्टियम में भाग लेने वाले कोई भी फर्म, व्यक्ति अथवा कंपनी निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिये।

निविदा में भागीदारी फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा। निविदाकार यदि चाहे तो ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि निविदा अवधि के दौरान निविदाकार के प्रतिनिधि के रूप में निविदा से संबंधित कार्यों को सक्रिय रूप से नियंत्रित व प्रबंधित करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के नाम, अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो नोटराईज्ड कराकर निविदाकार द्वारा अनुबंध के साथ जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जायेगा।

ऐसे मनोनीत किये गये व्यक्तियों को यह समझा जावेगा कि उसे निविदा के संबंध में निविदाकार से सभी अधिकार विधिवत मुख्तारनामा में प्राप्त हैं और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिये बाध्य होंगे।

4.3 निविदाकार फर्म की स्थिति:-

निविदाकार संविदा की अवधि के दौरान अपनी फर्म अथवा कंपनी की संरचना में परिवर्तन के संबंध में तत्काल कारपोरेशन को सूचित करेगा तथा इस बावत् रजिस्ट्रार कंपनी/फर्म एवं सोसाईटीज कार्यालय को किए गए आवेदन से कारपोरेशन को अवगत कराएगा। आवेदन पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी/फर्म एवं सोसाईटीज कार्यालय द्वारा दिए गए अनुमोदन/निर्णय को तत्काल कारपोरेशन में प्रस्तुत करेगा। निविदाकार से प्राप्त संशोधित दस्तावेजों का परीक्षण कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से संबंधित निविदाकार को अवगत कराया जाएगा। निविदाकार अपने किसी साझेदार/संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में कारपोरेशन को तत्काल सूचित करेगा यदि फर्म की संरचना में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तों के अनुसार अनिवार्य हो जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसायटीज, मध्यप्रदेश अथवा रजिस्ट्रार कंपनी के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के सात दिन के भीतर कारपोरेशन को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा।

कन्सोर्टियम होने की स्थिति में यह घोषित करेंगे कि वह एकल स्वामित्व संस्था है।

जहां परिवहनकर्ता भागीदार फर्म है कारपोरेशन की पूर्व लिखित सहमति के बिना फर्म में नये भागीदार को शामिल नहीं किया जावेगा। नये भागीदार को शामिल होने की अनुमति उसके द्वारा यह लिखित वचन निष्पादित करने पर प्रदान की जावेगी कि यह संविदा को पूरा करेगा और ऐसा वचन देने के पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा किये गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है।

संविदा के पूर्ण होने के पूर्व परिवहनकर्ता फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु/सेवानिवृत्त होने पर संबंधित फर्म द्वारा नई पार्टनरशिप डीड जमा करनी होगी, जिससे कि भागीदार के मृत्यु या सेवानिवृत्त होने के बाद की स्थिति स्पष्ट हो सके। ऐसा नहीं करने पर उक्त फर्म के अनुबंधकर्ता के रूप में निरंतर रखे जाने के संबंध में उचित निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा लिया जायेगा।

यदि फर्म डिजाल्व हो जाती है, तो फर्म की जमानत राशि राजसात की जा सकेगी, और पुनः निविदा की जायेगी। कारपोरेशन अपनी इच्छा से संविदा को निरस्त कर सकता है तथा ऐसी दशा में परिवहनकर्ता फर्म को कारपोरेशन के विरुद्ध किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा। फर्म से किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी यदि संविदा समाप्त नहीं की जाती है तो उस भागीदार का संविदा के अंतर्गत फर्म के कार्यों के लिये उत्तरदायी होना तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उसके द्वारा कारपोरेशन को पंजीकृत डाक से भागीदार अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती। **कन्सोर्टियम की स्थिति में सभी फर्मों को राशि 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर निविदा के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा तथा कारपोरेशन द्वारा मांगे जाने पर मूल प्रति प्रस्तुत करना होगी।**

5 सामान्य अर्हताएं:-

प्रत्येक निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित सामान्य अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-

- 5.1 निविदाकार के स्वयं एवं प्रोपराईटर होने के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को निविदाकार को वयस्क एवं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यदि निविदा भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति की ओर से प्रस्तुत की जा रही है तो उसका या उक्त भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति का संबंधित अधिनियम अथवा नियम अंतर्गत निविदा प्रस्तुती दिनांक को वैध पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 5.2 निविदाकार या उसके किसी भी पार्टनर को दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
- 5.3 निविदाकार स्वस्थ मानसिक स्थिति में होना चाहिए।
- 5.4 निविदाकार के पास वैध पेन नम्बर (PAN NUMBER) होना अनिवार्य है।
- 5.5 **निविदाकार के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विवादों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को इसमें शामिल नहीं किया जावेगा। फर्म संबंधी यदि कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे निविदाकार निविदा में भाग तो ले सकेंगे, लेकिन निविदा प्रस्तुत करते समय**

निविदाकार द्वारा इसकी जानकारी दी जाना होगा। इसके साथ-साथ यदि न्यायालयीन प्रकरण से निगम को किसी प्रकार की हानि या क्षति होती है तो उस स्थिति में अथवा न्यायालय द्वारा दोषी करार होने पर अनुबंध निरस्त किया जाकर समस्त वसूली योग्य राशि यदि कोई है तो उसकी वसूली की जायेगी।

- 5.6 मुझे अथवा मेरे किसी भागीदार अथवा कन्सोर्टियम सदस्य को निविदा भरने की दिनांक में ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है। निविदाकार या उसके किसी भी पार्टनर/पार्टनर्स या सदस्य का नाम शासन/शासकीय संस्था/ अर्द्धशासकीय संस्था से परिवहन कार्य हेतु निविदा दिनांक को प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इस आशय का स्वप्रमाणित पत्र निविदाकार द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र परिशिष्ट-6 अनुसार निविदा प्रस्तुत करने के दौरान अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऐसे निविदाकार द्वारा निविदा में भाग लिये जाने पर निविदाकार की निविदा यथा स्थिति में निरस्त करते हुए, अधिकतम **03 वर्ष** के लिए काली सूचीबद्ध किया जाएगा, तथा अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) भी जब्त की जाएगी।

यदि निविदाकार को निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक-6.3 अनुसार अमानत राशि जमा करने की छूट प्राप्त है तो ऐसे निविदाकार से अमानत राशि के समतुल्य राशि उनके कारपोरेशन में अन्य किसी भी परिवहन कार्य हेतु अनुबंधित समान फर्म के लम्बित परिवहन देयकों से वसूल/समायोजित कर ली जावेगी।

विशेष:-अपलोड किया जाने वाला घोषणा पत्र रुपये 200/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड होना चाहिए एवं निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित ऑनलाईन निविदा जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व (निविदा सूचना प्रकाशन एवं निविदा प्रस्तुती हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के मध्य) का होना चाहिए। प्रत्येक सेक्टर के लिए पृथक-पृथक घोषणा पत्र होना चाहिए।

नोट:- घोषणा -पत्र पर निम्नांकित विवरण उल्लेख करना अनिवार्य है:-

1. NIT NO.----- DATE -----
2. जिला/सेक्टर का नाम-----

- 5.7 सफल निविदाकार को आवंटित कार्य अहस्तांतरणीय रहेगा।
- 5.8 सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
- 5.9 निविदाकार को कंडिका क्र. 6 में दी गई सभी तकनीकी अर्हताओं का पालन करना होगा।
- 5.10 गोदाम पर अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य परिवहनकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
- 5.11 निविदाकार द्वारा निविदा भरते समय परिवहन एवं अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु एकजाई तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत की जायेगी।
- 5.12 निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।

6. तकनीकी अर्हताएं:-

6.1. निविदाकार की सामान्य जानकारी:-

निविदाकार को अपना/अपने फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/संस्था/सहकारी समिति का परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। निविदाकार के द्वारा परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के परिशिष्ट-2 को पूर्णतः भरकर स्कैन कर अपलोड करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति होने की स्थिति में संबंधित फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति की तरफ से विधिक रूप से अधिकृत होने संबंधी अधिकार पत्र/मुख्यारनामा की नोटराईज्ड कॉपी स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है।

निविदाकार को अपना वैध मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई. डी. भी प्रदाय करना होगा, जिससे कि उससे समय-समय पर संपर्क स्थापित किया जा सके।

6.2. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट):-

निविदाकार के द्वारा तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट e-payment के माध्यम से <https://www.mptenders.gov.in> पर ऑन लाईन जमा करना होगा। यह राशि विगत वर्ष के परिवहन व्यय (Estimated value) की 01 प्रतिशत

निर्धारित है। विगत वर्ष के परिवहन व्यय (Estimated value) का विवरण निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-1 "ब" पर दर्शित है। तकनीकी बिड के साथ वांछित अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कंडिका क्र. 10 अनुसार ई-रिसीप्ट/NEFT चालान की प्रति स्कैन कर अपलोड करना होगा।

6.3 मध्यप्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के भुगतान से छूट रहेगी। ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनका कार्य स्थल एवं पंजीकृत कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य में स्थित हों। जो इसमें पंजीकृत हैं, उन्हें अमानत राशि के भुगतान से छूट प्राप्त किए जाने हेतु पंजीयन प्रमाण-पत्र जो कि निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को वैध हो अनिवार्यतः निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

6.4. आयकर विवरण:-

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ संबंधित फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति जिसके नाम से निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसके नाम का आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। तीन वित्तीय वर्ष में से वर्ष, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में से कोई एक वित्तीय वर्ष का आयकर विवरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.5. जी.एस.टी. :-

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड के साथ संबंधित फर्म/भागीदारी फर्म/कंपनी/सहकारी समिति जिसके नाम से निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर), प्रदाता के रूप में विभाग से पंजीयन होना अनिवार्य है। जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर), पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

6.6. स्थापना पंजीयन प्रमाण-पत्र:-

निविदाकार एकल स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत, भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। निविदाकार को उक्तानुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। सहकारी समिति को नियमानुसार रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीस का पंजीयन प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

6.7 डम्पर एवं ओपन प्लेटफार्म वाहन के रूप में मान्य नहीं होंगे।

6.8 टर्न ओवर:-

विगत चार में से कोई तीन वित्तीय वर्षों, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का परिवहन कार्य का कुल टर्न ओवर न्यूनतम 25 लाख होना अनिवार्य है।

निविदाकार द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित चार में से कोई तीन वित्तीय वर्षों, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का टर्न ओवर हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-08 जो संलग्न है, उसे निविदा के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा। उक्त प्रमाण-पत्र की वैधता/सत्यता हेतु प्रमाण-पत्र का Unique Document Identification Number (UDIN) प्रदाय करना अनिवार्य होगा। (UDIN) नम्बर कैसे प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी इस पोर्टल <https://udin.icai.org> पर देखी जा सकती है। उक्त Unique Document Identification Number (UDIN) जनरेट कर प्रदाय करने की जिम्मेदारी संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट की होगी।

7 लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य

निविदाकार, जिनके द्वारा एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड के जिलों से बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर बारदाना (जूट एवं पी. पी.) गठान अनलोडिंग व स्टेकिंग हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली-भांती अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृत की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे।

7.1 लोडिंग, अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु मुख्य अर्हताएं:-

- एमपी स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन जिलों में बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान परिवहन पश्चात गोदाम स्तर पर बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य किया जाना है इस हेतु परिशिष्ट-4 में उल्लेखित भविष्य निधि पंजीयन एवं ESIC पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदाकार/फर्म/व्यक्ति को श्रम अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण-पत्र अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा।

8. निविदा निरस्ती के आधार

- परिशिष्ट-4 में उल्लेखित चैक लिस्ट के अनुसार तकनीकी बिड में वांछित समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति को स्केन कर अपलोड नहीं किया जाना।
- परिशिष्ट-2 में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाकर यदि निविदा दस्तावेज ऑनलाईन में अपलोड किया जाता है तो मान्य नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में कूट-रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना व घोषणा-पत्र में गलत जानकारी दी जाना।
- निविदाकार द्वारा यदि निर्धारित टर्न ओव्हर के प्रमाण-पत्र में UDIN नहीं दिया जाता या गलत दिया जाता है, तो निविदा यथा स्थिति में निरस्त की जाएगी एवं संबंधित निविदाकार एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
- निविदाकार द्वारा निविदा में अमानत राशि जमा न करना।
- निविदा शुल्क जमा न करना या दी गई जानकारी प्रमाणित न हो पाना।
- तकनीकी बिड के दस्तावेजों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय दरों को प्रदर्शित करना या वित्तीय दरों के प्रपत्रों को तकनीकी दस्तावेजों के साथ संलग्न करना।

9. पावर ऑफ एटार्नी

निविदा में निविदाकार द्वारा उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं हैसियत (जैसे- स्वामी/भागीदार/कंपनी सचिव/प्रबंध संचालक/मुख्त्यार या संचालक अनिवार्यतः स्पष्ट करेंगे। निविदाकार की ओर से यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा प्रस्तुत होती है तो, इस संबंध में स्वप्रमाणित मूल पॉवर आफ एटार्नी दस्तावेज स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

कंपनी/फर्म/समिति द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी की जाती है तो पॉवर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी संचालकों/भागीदारों/पदाधिकारियों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील सहित होना अनिवार्य है।

10. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट)

- एक निविदा फार्म में एक जिले हेतु ही दरें भरी जायेंगी, अतः एक निविदा फार्म के साथ जिलेवार पृथक-पृथक अमानत राशि कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित संभागीय जिला कार्यालय जिसमें वह जिला/सेक्टर संबंधित है, निविदा भरी जाना है, के बैंक खाते में एन0ई0एफ0टी0/RTGS/online payment से जमा की प्रति स्केन कर निविदा के साथ प्रस्तुत करें। यह अमानत राशि शुद्ध रूप में जमा करना होगी। निविदाकार यह विशेष ध्यान रखें की बैंक को राशि प्रेषण में लगने वाले बैंक चार्ज/कमीशन आदि का भुगतान उन्हें पृथक से करना है।

संभाग के बैंक खाते की जानकारी निम्नानुसार है, जिसमें अमानत राशि जमा की जाना है:-

क्र.	संभाग/संभागीय जिले का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा कोड	खाता संख्या	आईएफएससी
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्दौर	स्टेट बैंक ऑफ	Indore City	388	40389636910	SBIN0000388
2	भोपाल		Commercial Branch	1920	40389632315	SBIN0001920

3	होशंगाबाद	इंडिया	Hoshangabad	383	40389596624	SBIN0000383
4	उज्जैन		Madav Nagar Ujjain	1309	40389654577	SBIN0001309
5	जबलपुर		Krishi Upaj Mandi	4677	40389637459	SBIN0004677
6	सागर		Sagar Main	475	40389633964	SBIN0000475
7	सतना		Satna City	1260	40389634301	SBIN0001260
8	ग्वालियर		Gwalior Main	377	40389635098	SBIN0000377

प्रति जिला अमानत राशि	विगत वर्ष के कुल परिवहन व्यय (Estimated value) का 01 प्रतिशत (संलग्न परिशिष्ट-1 "ब" अनुसार)
-----------------------	--

विशेष नोट:- वांछित अमानत राशि (EMD), निविदा के साथ जमा किये जाने का विवरण निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-02 के सरल क्रमांक-12 पर दर्शित है। अमानत राशि में छूट प्राप्त करने हेतु निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 6.3 अनुसार MSE प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड करना होगा।

10.2 किसी भी अन्य निविदा फार्म के साथ या अन्य कार्य हेतु जमा अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) को इस निविदा फार्म के लिये जमा नहीं माना जायेगा।

10.3 अमानत राशि निविदाकार द्वारा निविदा में दिए गए बैंक खाता नम्बर में कारपोरेशन के द्वारा <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निम्न व्यवस्था के अनुसार वापस की जायेगी:-

अमानत राशि निविदाकार द्वारा परिशिष्ट-2 के सरल क्रमांक 12 में दिए गए बैंक खाता नम्बर पर निम्नांकित व्यवस्था अनुसार वापस की जायेगी:-

10.3.1 सफल निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) अनुबंध निष्पादित करते समय प्रतिभूति राशि में समायोजित नहीं की जावेगी एवं अनुबंध की प्रति जिला कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अमानत राशि वापसी हेतु निविदाकार से आवेदन प्राप्त कर तत्काल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से संभागीय जिला कार्यालय द्वारा वापिस की जावेगी। इसी प्रकार तकनीकी बिड में असफल निविदाकारों की अमानत राशि भी उपरोक्त व्यवस्था अनुसार ही वापिस की जावेगी।

10.3.2 किसी भी स्थिति में अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

10.3.3 अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) वापसी हेतु पृथक से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा सफल निविदाकार के अनुबंध करने के उपरांत समस्त निविदाकारों की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) वापिस कर दी जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर अवार्ड आफ कान्ट्रैक्ट के पश्चात समस्त निविदाकार की अमानत राशि ऑनलाइन वापिस की जावेगी।

11. प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट):

11.1 सफल निविदाकार को निर्धारित अवधि में निम्नानुसार प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध करना होगा।

कंडिका क्र.	विवरण	
11.1.1	प्रति जिला प्रतिभूति राशि	विगत वर्ष के कुल परिवहन व्यय (Estimated value) का 03 प्रतिशत (संलग्न परिशिष्ट-1 "ब" अनुसार)

11.2. सफल निविदाकार को अनुबंध करते समय उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत नकद प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी डिपॉजिट) पृथक से कारपोरेशन के निर्धारित खाते में जमा करना होगी व 50 प्रतिशत बैंक ग्यारंटी के रूप में दी जा सकती है।

11.3 प्रतिभूति राशि जमा करने का प्रमाण बताने के पश्चात संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा सफल निविदाकार के साथ अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

- 11.4 कार्य के दौरान परिवहन कार्य की राशि अत्याधिक होती तो उस स्थिति में परिवहनकर्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जिला प्रबंधक द्वारा कार्य आंकलन करते हुए जमा कराई जाएगी।
- 11.5 किसी भी स्थिति में प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट) पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
- 11.6 संविदा के समाप्त होने की स्थिति में भी कारपोरेशन देयताएँ, हानि एवं क्षति, प्रतिभूति की राशि तथा रेवन्यू रिकवरी या सिविल वाद के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी के द्वारा आर0आर0सी0 के रूप में वसूला जा सकेगा।
- 11.7 प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी एमाउंट), की वापसी जिला प्रबंधक द्वारा स्वयमेव संज्ञान लेकर संबंधित निविदाकार को ससमय वापस करेगा। प्रतिभूति राशि की वापसी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तथा अदेय (नो-ड्यूज) प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत ही की जा सकेगी।
- 11.8 कन्सोर्टियम फर्म होने की स्थिति में 10 लाख रु. की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करना होगा।

12. निविदा दरों की प्रस्तुती

- 12.1. लम्बी दूरी बारदाना (जूट एवं पी.पी.) परिवहन कार्य हेतु दरें, जिलेवार आमंत्रित हैं।
- 12.2. निविदाकार को जिले हेतु स्थानीय सहित समस्त लीड्स में दरें भरना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 12.3. किसी भी लीड में निविदाकार द्वारा भरी गई दरें व्यवहारिक/अव्यवहारिक हैं, अथवा नहीं यह निर्णय करने का अधिकार कारपोरेशन के प्रबंध संचालक का होगा। निविदा में भरी गई दरें अव्यवहारिक प्रमाणित होने पर ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी व निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 12.4. निविदा फार्म में भरी जाने वाली दरें समस्त लदाई,उतराई एवं अन्य कोई व्यय (यदि हो तो) सहित होगी।
- 12.5. निविदाकार को स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कारपोरेशन द्वारा अन्य किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 12.6. निविदा में उल्लेखित दरें परिवहन हेतु बारदाना के वजन के लिए मानी जाएंगी व इसमें न तो बोरे आदि पैकिंग सामग्री का वजन जोड़ा जायेगा और न ही उसके भार के लिये अलग से परिवहन व्यय देय होगा। भुगतान परिवहन पश्चात् प्राप्त शुद्ध वजन के आधार पर होगा।
- 12.7. निविदा में मात्र परिवहन कार्य, जैसा कंडिका क्रमांक 3.16 में परिभाषित है, का व्यय दिया जायेगा।
- 12.8. कर एवं श्रमिक आदि की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप अनुबंधित दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

13. निविदा प्रस्तुत एवं जमा करने की प्रक्रिया व निर्देश

- 13.1 परिशिष्ट-2 अनुरूप सभी निविदाएं प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लि0 भोपाल के नाम से सम्बोधित कर प्रस्तुत की जाएंगी। परिशिष्ट-2 में उल्लेखित विषय के कॉलम में जिले का नाम एवं कार्य के विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- 13.2 निविदाएं भौतिक रूप से नहीं ली जाएंगी। निविदा संबंधी सभी दस्तावेजों को ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों ही ऑनलाईन होंगे। संबंधित सभी दस्तावेज निविदा खुलने की दिनांक एवं समय से पूर्व के ही मान्य किये जावेंगे। निविदाएं <https://www.mptenders.gov.in> कार्यक्रम में दी गई अवधि अनुसार जमा एवं खोली जायेंगी।

13.3 तकनीकी निविदा में निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
जो निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	वांछित दस्तावेज संलग्न हैं अथवा नहीं हों/नहीं में लिखें
1	निविदाकार का संक्षिप्त विवरण एवं परिचय	परिशिष्ट-2	
2	अधिकार पत्र/मुख्यारनामा (नोटराईज्ड) अगर वांछित हो तो		
3	कंपनी/पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति		
4	विगत तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में से कोई एक वित्तीय वर्ष के आयकर विवरणी की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।		
5	निविदाकार की एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत, भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। सहकारी समिति को नियमानुसार रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीस का पंजीयन प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 6.6 अनुसार		
6	विगत चार में से कोई तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्न ओवर की जानकारी।	परिशिष्ट-08	
7	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN NUMBER) स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
8	जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर), पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।		
9	भविष्य निधि खाता क्रमांक एवं ई.एस.आई.सी. पंजीयन एवं दोनों की प्रमाणित प्रति।		
10	जमा की गई निर्धारित EMD की रसीद/प्रमाण। नोट- MSE प्रमाण-पत्र कंडिका क्रमांक 6.3 अनुसार		
11	निविदा आमंत्रण में निविदाकार द्वारा कितने जिलों में भाग लिया है। इस आशय का घोषणा-पत्र।	परिशिष्ट-03	
12	घोषणा-पत्र (नोटराईज्ड 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)	परिशिष्ट-6	
13	सत्यनिष्ठा संधि अनुबंध प्रारूप Pre -contract integrity pact केवल निविदाकार के हस्ताक्षर से	परिशिष्ट-9	
14	कन्सोर्टियम की स्थिति में सभी फर्मों को राशि 1000/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कर अनुबंध कर निविदा के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा	परिशिष्ट-10	

13.4 वित्तीय बिड (फाइनेंशियल बिड) की प्रस्तुति:-

निविदाकार वित्तीय बिड के निर्धारित परिशिष्ट-05 अ एलआरटी बारदाना (जूट) एवं 05 ब एलआरटी बारदाना (पी.पी.) में दिये गये प्रोफार्मा के अनुरूप वेबसाईट पर दर्शित फाइनेंशियल बिड प्रोफार्मा में अधिकृत व्यक्ति ऑन लाईन दर प्रस्तुत करेंगे।

13.5 निविदा दस्तावेज पर हस्ताक्षर

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त निम्न तालिका में उल्लेख अनुसार निविदाकारों के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है, किन्तु उन्हें निविदा प्रस्तुत करने की अधिकारिता का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्र०	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुख्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति

3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अन्तर्नियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)
4	सहकारी समिति	समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति

- 13.6 तकनीकी एवं वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात किसी भी स्थिति में संशोधन एवं निविदा वापसी करना संभव नहीं होगा।
- 13.7 यह निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि व समय पूर्व तकनीकी व फायनेंशियल बिड ऑनलाईन जमा करना सुनिश्चित करें। निविदा की वेब साईट डाउन होने अथवा निविदाकार द्वारा समय पर ऑनलाईन बिड प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
- 13.8 निविदाकार द्वारा अपने डिजीटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अभिप्राय: माना जावेगा कि निविदाकार ने निविदा की सभी शर्तों एवं कार्य पद्धति तथा कार्य की महत्ता आदि समझ ली है एवं उन्हें स्वीकार कर लिया है।

14. निविदा खोलने की प्रक्रिया

- 14.1 एन0आई0टी0 अनुरूप निविदा दस्तावेज अनुसार निर्धारित स्थान, दिनांक व समय पर नियुक्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष ऑन लाईन तकनीकी बिड खोली जावेगी, इस हेतु निविदाकारों को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। निविदाएं खोलने के समय स्वयं निविदाकार व उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित रह सकते हैं, परन्तु निविदाकार की अनुपस्थिति में तकनीकी निविदा खोले जाने हेतु समय बढ़ाये जाने का आधार मान्य नहीं होगा एवं स्क्रीनिंग समिति द्वारा तकनीकी बिड को खोलकर विश्लेषण कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- 14.2 तकनीकी व अन्य कारणों से यदि निर्धारित दिनांक व समय पर तकनीकी निविदा स्क्रीनिंग समिति द्वारा खोला जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो समिति निर्णय कर किसी अन्य दिनांक व समय पर तकनीकी निविदा खोलने का निर्णय ले सकती है, इस परिस्थिति में यथा संभव तकनीकी निविदाकारों को सूचना दिया जाना अपेक्षित है।
- 14.3 तकनीकी निविदा खोलने के उपरांत यदि स्क्रीनिंग समिति को किसी दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि अथवा जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है या अन्य किसी कारण से निर्धारित दिनांक व समय पर वित्तीय निविदा खोला जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में समिति निर्णय कर वित्तीय निविदा खोलने के दिनांक व समय को बढ़ा सकती है, परन्तु निर्धारित दिनांक व समय के पूर्व नहीं कर सकती है।

15. तकनीकी बिड का विश्लेषण

- 15.1 तकनीकी बिड में निविदाकारों के अनिवार्य दस्तावेजों का परीक्षण निर्धारित स्क्रीनिंग समिति के स्तर पर किया जावेगा। स्क्रीनिंग समिति सभी असफल निविदाओं के असफल होने के कारणों को कार्यवाही विवरण में उल्लेखित करेगी। तकनीकी बिड में जो निविदाकार असफल पाये जावेंगे, उन्हें इस आशय की सूचना संबंधित स्क्रीनिंग समिति द्वारा दी जावेगी, कि वे किन अनिवार्य दस्तावेजों की पूर्ति न करने के कारण असफल हुये हैं व इस संबंध में ऐसे निविदाकारों को अपना पक्ष स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 48 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। उक्त अवधि के बाद ही सफल निविदाकारों की फायनेंशियल बिड खोली जाएगी। असफल निविदाकारों की फायनेंशियल बिड स्क्रीनिंग समिति द्वारा नहीं खोली जावेगी। स्क्रीनिंग समिति का निर्णय बंधनकारी होगा तथा इस स्तर पर कोई भी आर्बीट्रेशन या अपील मान्य नहीं होगी।
- 15.3 तकनीकी निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित स्क्रीनिंग समिति का विवेकाधिकार होगा कि वह निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड में प्रस्तुत किसी दस्तावेज के संदर्भ में संबंधित निविदाकार से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकती है, परन्तु समिति द्वारा इस माध्यम से नए व पृथक दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे स्पष्टीकरण का जवाब, स्क्रीनिंग समिति द्वारा वित्तीय निविदा खोलने के नियत समय के पूर्व ही प्राप्त कर लिया जावे। निविदाकार द्वारा स्पष्टीकरण नियत समय तक अप्राप्त रहने पर निविदाकार का उक्त स्पष्टीकरण देने का अधिकार समाप्त माना जाएगा।

- 15.4 स्क्रीनिंग समिति के सभी सदस्यों के द्वारा तकनीकी बिड में संलग्न सभी दस्तावेजों पर अपने पद नाम व तिथि अंकित करते हुए, हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

16 वित्तीय बिड का खोला जाना एवं विश्लेषण

- 16.1 स्क्रीनिंग समिति द्वारा तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों के निर्धारण पश्चात उन्हें वित्तीय निविदा खोले जाने की दिनांक, समय एवं स्थान हेतु संसूचित किया जावेगा व चूंकि पूर्व में असफल निविदाकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 48 घंटे का समय दिया जा चुका है अतः इस स्तर पर तकनीकी रूप से असफल निविदाकारों के द्वारा की गई किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 16.2 वित्तीय निविदा केवल तकनीकी बिड में सफल हुए निविदाकारों की ही स्क्रीनिंग समिति के समक्ष निर्धारित तिथि व समय पर खोली जावेंगी।
- 16.3 निविदाएं खोलने के समय स्वयं निविदाकार व उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित रह सकते हैं, परन्तु निविदाकार की अनुपस्थिति में वित्तीय निविदा खोले जाने हेतु समय बढ़ाये जाने का आधार मान्य नहीं होगा एवं सक्षम समिति द्वारा निविदाओं को खोलकर विश्लेषण कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- 16.4 निविदा खुलने के पश्चात निविदाकार के द्वारा दर संबंधी प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा।

17. निविदा दरों का परीक्षण एवं सफल परिवहनकर्ता का निर्धारण

- 17.1** प्रत्येक जिले में वरीयता क्रमांक-1 का निविदाकार वह होगा, जिसकी दरें जिले हेतु घोषित समस्त लीड्स में से अधिकतम लीड में न्यूनतम पायी जायेंगी। प्रथम वरीयता प्राप्त निविदाकार को उन अन्य लीड्स में भी न्यूनतम दरों पर कार्य का ऑफर दिया जावेगा, जिसमें उसकी दरें न्यूनतम नहीं है। कार्पोरेशन द्वारा मान्य समस्त लीड्स में प्राप्त न्यूनतम दरें स्वीकृत की जावेंगी।

- 17.2** अन्य वरीयता क्रम यथा वरीयता क्रमांक-2 वरीयता क्रमांक-3 के लिए अधिकतम लीड्स में न्यूनतम दरों के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा।

उदाहरण:- कुल लीड्स 09 हैं, तो अधिकतम लीड्स में न्यूनतम दर के आधार पर प्रथम वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार होगा-

निविदाकार का विवरण	लीड्स					प्रथम न्यूनतम निर्धारित निविदाकार
	स्थानीय	1-25	1-50	1-100	1-150	
निविदाकार 'ए' की प्राप्त दरें	200.00	8.00	7.00	5.00	4.00	वरीयता क्रमांक-1
निविदाकार 'बी' की प्राप्त दरें	180.00	9.00	8.00	6.00	5.00	वरीयता क्रमांक-2
निविदाकार 'सी' की प्राप्त दरें	220.00	9.50	5.50	7.50	6.50	वरीयता क्रमांक-3
नोट:-उपरोक्त उदाहरण 1-150 की लीड तक दिया गया, किन्तु तुलना सभी लीड में न्यूनतम दरों के अनुसार होगी						

- उपरोक्तानुसार कार्पोरेशन की ओर से प्रथम दृष्टया मान्य समस्त न्यूनतम दर पर समस्त लीड्स में कार्य करने का प्रस्ताव वरीयता क्रम 1 के निविदाकार को दिया जायेगा। ऐसा आफर प्राप्त होने पर प्रथम वरीयता निविदाकार द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त लीड में न्यूनतम दर से सभी लीड्स पर कार्य करने की सहमति 2 कार्य दिवस के भीतर प्राप्त की जायेगी।
- यदि निर्धारित 2 दिवस की कार्य अवधि में संबंधित द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तब वरीयता क्रम 2 पर उल्लेखित निविदाकार को ऐसा प्रस्ताव दिया जायेगा व उनसे भी उपरोक्तानुसार 2 दिवस के भीतर कार्यशील न्यूनतम दर पर सभी लीड्स में कार्य करने की सहमति प्राप्त की जायेगी।
- इस प्रकार वरीयता क्रम 2 पर अंकित निविदाकार से निर्धारित 2 कार्य दिवस की अवधि में सहमति प्राप्त न होने पर आगे के वरीयता क्रम के निविदाकारों से सहमति प्राप्त की जायेगी।

- उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबंधक स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से की जायेगी।

17.3 किसी सेक्टर में दो या दो से अधिक निविदाकार की दरें समान (TIE) होने की स्थिति में एल-1, एल-2 एवं एल-3 निविदाकार का निर्धारण स्क्रीनिंग समिति के समक्ष लॉट (Lot) निकालकर किया जावेगा।

17.4 यदि किसी निविदाकार द्वारा तीन से अधिक सेक्टर में निविदा प्रस्तुत की जाती हैं और सभी सेक्टर में निविदाकार की दर न्यूनतम पायी जाती हैं एवं वह एल-1 घोषित होता है और चूंकि एक निविदाकार को तीन सेक्टर पर कार्य दिया जा सकता है तो इस स्थिति में अन्य सेक्टर जहां पर उक्त निविदाकार एल-1 घोषित हुआ था, किन्तु उसे कार्य नहीं दिया जा सकता, वहां पर एल-2 निविदाकार को एल-1 की दर पर कार्य करने का ऑफर दिया जायेगा, यदि एल-2 द्वारा यह ऑफर स्वीकार नहीं किया जाता है तब घटते क्रम में एल-3 व अन्य निविदाकार को दर ऑफर की जायेगी। यदि किसी भी निविदाकार द्वारा एल-1 की दर स्वीकार नहीं की जाती है तो उक्त स्थिति में पुनः निविदा की जायेगी।

18. अनुबंध (संविदा) निष्पादित करना

18.1 सफल निविदाकार को Letter of Acceptance पत्र जारी होने के अधिकतम 07 कार्यशील दिवस में निर्धारित प्रतिभूति राशि कारपोरेशन के निर्धारित बैंक एकाउन्ट में जमा करना होगी। संबंधित निविदाकार को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-07 अनुसार जिला कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि (07 कार्यशील दिवस में) में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

18.2 अनुबंध करते समय अनुमोदित निविदाकार को तकनीकी बिड में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियां संबंधित जिला प्रबंधक के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होंगी, इसके अतिरिक्त अनुमोदित निविदाकार को (वे दस्तावेज जो तकनीकी बिड में नहीं मांगे गये हैं) अनुबंध के साथ, निम्नांकित तालिका विवरण अनुसार अनिवार्य रूप से जिला प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे:-

अनुक्रमांक	अनुबंध के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण
18.2.1	आवश्यक प्रतिभूति राशि की रसीद।
18.2.2	परिवहनकर्ता द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम व पते की सूची तथा सत्यापित फोटो दो प्रतियों में नोटराईज्ड।
18.2.3	परिवहनकर्ता को जिले में अपना संपर्क कार्यालय और अधिकृत प्रतिनिधि रखना होगा जिसका नाम, पता, दूरभाष, मोबाइल क्रमांक तथा ई-मेल पता हैसियत, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो प्रदाय करना होगा।
18.2.4	निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 7.1 के b में उल्लेख अनुसार श्रम विभाग के पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
18.2.5	परिवहनकर्ता द्वारा अनलॉडिंग कार्य कराने हेतु लेबर लायसेंस क्रमांक व उसकी स्व-प्रमाणित प्रति।

नोट- निविदाकार उपरोक्त तालिका विवरण में वांछनीय जिन दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित अथवा सत्यापित प्रति अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेंगे, उनकी मूल प्रतियां भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होंगी।

18.3 निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की जावेंगी, जिस पर जिला प्रबंधक स्वयं प्रमाणन कर उन पर हस्ताक्षर करेंगे व अनुबंध के रूप में रिकार्ड में रखेंगे। उक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां, जिला प्रबंधक के द्वारा प्रमाणन पश्चात् वापिस की जायेंगी।

18.6 अनुबंध निष्पादन उपरांत जिला प्रबंधक परिवहनकर्ता को या उसके अधिकृत प्रतिनिधि/प्रबंधक को कार्यादेश देगा, यदि जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यादेश की व्यक्तिशः तामीली इनमें से किसी पर भी कराना संभव नहीं हो, तो तामीली परिवहनकर्ता के घोषित कार्यालय भवन अथवा परिवहनकर्ता द्वारा दिये गये ई-मेल पते पर दी जायेगी, जिसे तामीली माना जायेगा। इसे परिवहनकर्ता को स्वीकार करना होगा।

19. अनुबंध न करने की स्थिति में कार्यवाही

- 19.1 एल-1 निविदाकार द्वारा Letter of Acceptance अस्वीकार करना, प्रतिभूति राशि जमा न कराना या अनुबंध न करने की स्थिति में जिला प्रबंधक को यह अधिकार रहेगा कि वह प्रथम न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम निविदाकार से सात दिवस में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादित कर कार्य प्रारंभ कराए। द्वितीय न्यूनतम निविदाकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव को मान्य न करने की दशा में एल-3, एल-4 एवं क्रमानुसार अन्य न्यूनतम निविदाकार को एल-1 की दर पर अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया जायेगा तथा संबंधित के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरांत नियमानुसार वांछित प्रतिभूति राशि जमा कर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी यदि उपरोक्तानुसार कोई भी निविदाकार एल-1 की दर पर कार्य करने के लिए सहमत नहीं होता है तो पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
- 19.2 उपरोक्त कंडिका क्रमांक 19.1 की स्थिति में एल-1 (प्रथम न्यूनतम निविदाकार) की अमानत राशि राजसात करते हुए, आगामी 02 निविदा वर्ष के लिए कार्पोरेशन की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि निविदाकार को निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक-6.3 अनुसार अमानत राशि जमा करने की छूट प्राप्त है तो ऐसे निविदाकार से अमानत राशि के समतुल्य राशि उनके कार्पोरेशन में अन्य किसी भी परिवहन कार्य हेतु अनुबंधित समान फर्म के लम्बित परिवहन देयकों से वसूल/समायोजित कर ली जावेगी। जिला प्रबंधक इस प्रकार के निर्णय लेते समय बोलता आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे।
- 19.3 अनुमोदित निविदाकार यदि अनुबंध करने के समय निविदा में लगाये गये एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की चाही गई मूल प्रतियों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे निविदाकार की अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) राजसात कर ली जायेगी एवं आगामी 02 निविदा वर्ष के लिए कार्पोरेशन की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। जिला प्रबंधक इस प्रकार के निर्णय लेते समय बोलता आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे व निविदाकार के विरुद्ध कार्पोरेशन द्वारा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
यदि निविदाकार को निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक-6.3 अनुसार अमानत राशि जमा करने की छूट प्राप्त है तो ऐसे निविदाकार से अमानत राशि के समतुल्य राशि उनके कार्पोरेशन में अन्य किसी भी परिवहन कार्य हेतु अनुबंधित समान फर्म के लम्बित परिवहन देयकों से वसूल/समायोजित कर ली जावेगी।
कंडिका क्रमांक-03 की स्थिति में अनुमोदित (प्रथम न्यूनतम) निविदाकार के विफल होने पर कंडिका क्र. 19.1 में एल-1 के निर्धारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

20. अनुबंध के रहते हुये समानान्तर परिवहन व्यवस्था:-

- 20.1 निविदाकार के साथ अनुबंध के रहते हुये समानान्तर रूप से कार्पोरेशन स्वयं की परिवहन व्यवस्था एल-1 की स्वीकृत दर पर कर सकता है या ऐसे अन्य परिवहन उपाय, व्यवस्था बना सकता है जो कार्य को निर्बाध गति से पूर्ण करने के लिये आवश्यक है। इस हेतु परिवहनकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी और न ही किसी क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

समानान्तर रूप से परिवहन कराए जाने की स्थिति में नियमानुसार परिवहनकर्ता को निविदा दस्तावेज के निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-08 'ब' (समानान्तर परिवहन व्यवस्था) में जिला प्रबंधक द्वारा की गई मेपिंग एवं परिवहन कार्य के आंकलन अनुसार अनुमानित व्यय की 3 प्रतिशत राशि (स्टोर चर्ज के नियमानुसार) जमा कराई जाकर अनुबंध निष्पादित करना होगा, कार्य की अधिकता की स्थिति में परिवहन कार्य की मात्रा के अनुसार अनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जा सकेगी। जिसके लिये परिवहनकर्ता बाध्य होंगे।

समानान्तर रूप से परिवहन व्यवस्था में परिवहन कार्य की गारंटी नहीं रहेगी।

उपरोक्तानुसार कंडिका क्रमांक-20 की उप कंडिका क्रमांक-20.1 के सम्बंध में सम्पूर्ण कार्यवाही जिला प्रबंधक द्वारा की जावेगी। इस प्रक्रिया में मुख्यालय की अनुमति अथवा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

20.2 अनुबंध उपरान्त कार्य न करने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था:-

अनुबंधित परिवहनकर्ता, जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यादेश के तीन दिवस में कार्य प्रारंभ नहीं करता है, अथवा उसको दिये गये दायित्व को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं करता है तो परिवहनकर्ता को सम्बंधित जिले के जिला प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावेगा, कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब 72 घंटे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जवाब संतुष्टिपूर्ण न होने, जवाब न देने या कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में परिवहनकर्ता पर मुख्यालय स्तर से कार्यवाही हेतु जिला प्रबंधक परिवहनकर्ता को दिए गए कारण बताओ सूचना-पत्र के प्रतिउत्तर पर अपना स्पष्ट अभिमत/ प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात मुख्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत जवाब संतुष्टी पूर्ण न होने पर परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक के लिये ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। परिवहनकर्ता को गुण-दोष के आधार पर एक से 03 वर्ष तक की अवधि के लिए काली सूचीबद्ध करने न करने का अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा।

20.3 उपरोक्त कंडिका क्रमांक 20.2 की स्थिति में प्रथम न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम निविदाकार से सात दिवस में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादित कर कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम निविदाकार के द्वारा उक्त प्रस्ताव को मान्य न करने की दशा में एल-3, एल-4 एवं क्रमानुसार अन्य न्यूनतम निविदाकार को एल-1 की दर पर अनुबंध निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया जायेगा तथा संबंधित के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरांत नियमानुसार वांछित प्रतिभूति राशि जमाकर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।

इस हेतु परिवहनकर्ता को निविदा दस्तावेज के निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-08 'स' (वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था) में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

यदि उपरोक्तानुसार कोई भी निविदाकार एल-1 (प्रथम न्यूनतम) की दर पर कार्य करने के लिए सहमत नहीं होता है तो पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार कंडिका क्रमांक-20 की उप कंडिका क्रमांक-20.3 के सम्बंध में सम्पूर्ण कार्यवाही सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुमोदन उपरांत जिला प्रबंधक द्वारा की जावेगी। इस प्रक्रिया में मुख्यालय की अनुमति अथवा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

20.4 परिवहनकर्ता द्वारा समय सीमा में कार्य न करने पर अथवा विफलता की स्थिति में व अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के असफल होने के उपरांत आपात स्थिति में क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुमोदन उपरांत जोखिम एवं खर्च (रिस्क एंड कास्ट) आधार पर किसी अन्य परिवहनकर्ता से जिला प्रबंधक द्वारा अनुबंधित परिवहनकर्ता के लंबित देयक व जमा प्रतिभूति राशि की सीमा तक परिवहन कार्य कराया जा सकेगा। तत्पश्चात अनुबंधित परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध किया जाकर पुनः निविदा की जाना होगी।

उपरोक्तानुसार कंडिका क्रमांक 20 की उप कंडिका क्रमांक 20.4 अंतर्गत की गई कार्यवाही में मुख्यालय की अनुमति अथवा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

21. परिवहनकर्ता के कार्मिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व

21.1 निविदाकार को उपार्जन नीति एवं परिवहन कार्य संबंधी प्रोटोकाल में दिये गये निर्देशों यथा जे.आई.टी. भुगतान पद्धति, परिवहन साफ्टवेयर प्रोटोकाल, आनलाईन परिवहन कार्यक्रम इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होगा।

21.2 परिवहनकर्ता को बारदाने की परिवहन हेतु सुपुर्दगी दण्ड तुला (बीम स्केल) अथवा तौल पटल (धर्मकांटा) अथवा प्लेटफार्म तुला से तौलने के बाद दी जायेगी और यदि तौल पटल से बारदाना (जूट एवं पी.पी.) आदि तौल कर माल की सुपुर्दगी की जाए तो उसे भी शत-प्रतिशत तौल माना जायेगा। परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि सुपुर्दगी व खाली कराते समय गोदाम/निर्दिष्ट गंतव्य स्थल पर वजन की जाँच के समय उपस्थित रहेंगे। प्रेषण स्थान पर तथा गंतव्य स्थल पर पटल तुला (वे-ब्रिज) या तौल

- कांटे पर जहाँ तौल की जो विधि हो, तौल कराई जायेगी। तौल की विधि में अंतर के कारण किसी प्रकार की कमी में छूट नहीं दी जायेगी। कमी की वसूली परिवहनकर्ता के बिल आदि में से की जायेगी।
- 21.3 परिवहनकर्ता बारदाना (जूट एवं पी.पी.) की भौतिक सुरक्षा के लिये, उनके ट्रकों में लादे जाने के समय से, गंतव्य तक सकुशल बारदाना (जूट एवं पी.पी.) उतारकर व गंतव्य स्थान की पावती प्राप्त करने तक उत्तरदायी होगा, लेकिन पावती कारपोरेशन में जमा करने के बाद ही स्कन्ध के आर्थिक दायित्व से मुक्त होगा। वे ट्रक में लादने से पहले उनमें नीचे तिरपालों का प्रावधान करेंगे तथा लदान पूरी होने के बाद सामान को तिरपाल से ढक देंगे, ताकि ट्रकों में छिद्रों से धूप, वर्षा और मौसम की स्थिति से खाद्यान्न/गेहूँ की हानि या क्षति को रोका जा सके। उनके द्वारा प्राप्त किये गये एवं उनके ट्रकों पर लादे गए बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान संख्या के अनुसार सौंपेंगे तथा परिवहन के दौरान धूप, वर्षा एवं मौसम इत्यादि से हुई क्षति की हानि को पूरा करेंगे।
- 21.4 परिवहन के बारदाना (जूट एवं पी.पी.) की सुपुर्दगी देते समय परिवहनकर्ता को ट्रक चालान और तौल पत्रक दिये जायेंगे। परिवहनकर्ता द्वारा गंतव्य स्थान/प्राप्ति केन्द्र पर उसी के अनुसार सौंपी गई गुणवत्ता का बारदाना (जूट एवं पी.पी.) आदि की सुपुर्दगी देनी होगी। गंतव्य स्थान पर सुपुर्दगी देते समय परिवहनकर्ता प्रचलित विधि के अनुसार माल की तौल करायेगा तथा प्रेषण स्थान से दिये गये ट्रक चालान/दस्तावेजों की प्राप्ति की तथा सुपुर्द किये गये माल की मात्रा की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि परिवहनकर्ता निर्धारित केन्द्र के अतिरिक्त अन्य केन्द्र पर सुपुर्दगी देता है, तो उसके लिये इस प्रकार के गलत कृत्य के लिये भारी माल वाहनों के परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा और रुपये 5000/- प्रति ट्रक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी।
- 21.5 कारपोरेशन के बारदाना (जूट एवं पी.पी.) आदि को गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का दायित्व परिवहनकर्ता का है। मार्ग में चोरी, दंगा, लूट, दुर्घटना एवं अन्य आकस्मिकता दुर्घटना के परिणामस्वरूप माल को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा होने वाली कमी का दायित्व भी परिवहनकर्ता का होगा तथापि प्राकृतिक विपदाओं में निर्णय लेने का अधिकार कारपोरेशन को होगा, जो अंतिम एवं परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा।
- 21.6 परिवहनकर्ता आदेशित परिवहन मात्रा अनुरूप पर्याप्त संख्या में ट्रकों को उपलब्ध कराएंगे, इस हेतु जिला प्रबंधक से परिवहनकर्ता या उनके प्रतिनिधि सतत संपर्क में रहेंगे।
- 21.7 परिवहन के दौरान आने वाले नाकों, पुलों आदि पर टौल टैक्स एवं अन्य शुल्क प्रभार तथा प्रचलित देयकर को भुगतान करने की जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। कारपोरेशन द्वारा उनका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 21.8 परिवहनकर्ता द्वारा भारत शासन/एम.पी. शासन द्वारा जारी समय-समय पर मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य सुसम्बद्ध नियमों के अंतर्गत किए गए संशोधन/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित मानक ट्रक क्षमता अनुरूप ही बारदाना (जूट एवं पी.पी.) को ट्रक में लोड कराना अनिवार्य होगा अर्थात् ओवर लोडिंग मान्य नहीं होगी।
- 21.9 परिवहन के दौरान यदि किसी ट्रक पर यातायात एवं मोटर व्हीकल एक्ट इत्यादि के अंतर्गत कोई राशि, जुर्माना या दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसको परिवहनकर्ता द्वारा वहन करना होगा।
- 21.10 किसी परिवहनकर्ता के ट्रक खराब होने पर जिला प्रबंधक (D.M. MPSCSC)/ जिला आपूर्ति अधिकारी (D.S.O.), की अनुमति से दूसरे ट्रक को परिवहन हेतु उपयोग कर सकेंगे, किन्तु इसकी सूचना सर्व संबंधितों को देने के साथ-साथ आवश्यक निर्धारित शर्तों की पूर्ति उस ट्रक में आवश्यक होगी।

- 21.11 परिवहनकर्ता उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के नाम, पता एवं फोटो कारपोरेशन के जिला प्रबंधक को प्रस्तुत करेगा तथा यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वह जिला प्रबंधक को सूचित करेगा। उनके द्वारा किए गए कार्य एवं व्यवहार के लिए वह उत्तरदायी माना जावेगा।
- 21.12 परिवहनकर्ता का भविष्य निधि कार्यालय में रजिस्ट्रेशन (पंजीयन), होना अनिवार्य है। कर्मचारी/श्रमिक भविष्य निधि से संबंधित समस्त प्रावधान परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होंगे। उक्त अधिनियमों तथा कर्मचारी/श्रमिकों से संबंधित किसी भी विधिक प्रावधान के पालन के संबंध में कारपोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 21.13 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा एवं आवश्यक प्रपत्र/विवरण संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप उद्भूत हुए, समस्त दायित्वों के लिए परिवहनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 21.14 समस्त श्रम अधिनियमों के अधीन परिवहनकर्ता का दायित्व होगा कि, वह उसके द्वारा नियोजित समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए नियमानुसार आवश्यक समस्त सुविधाएं हित लाभ एवं व्यवस्था उपलब्ध करावें। इस संबंध में एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि0, का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 21.15 परिवहन कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व स्वयं परिवहनकर्ता का होगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अधीन समस्त राशियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता पर होगा। इस हेतु कारपोरेशन किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा। परिवहनकर्ता का भविष्य निधि कार्यालय में रजिस्ट्रेशन (पंजीयन), होना अनिवार्य है। कर्मचारी/श्रमिक भविष्य निधि से संबंधित समस्त प्रावधान परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होंगे। उक्त अधिनियमों तथा कर्मचारी/श्रमिकों से संबंधित किसी भी विधिक प्रावधान के पालन के संबंध में कारपोरेशन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 21.16 निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम नियमों एवं समय-समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियमों का पालन करने की जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी। सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
- 21.17 आचरण एवं व्यवहार परिवहनकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक कारपोरेशन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द व विवेकपूर्ण रहते हुए परिवहन कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। परिवहनकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसकी कर्मचारियों/अधिकारियों की कारपोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगड़ालू/दबाव की मनोवृत्ति/प्रवृत्ति/अभद्र/अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर जिला स्तरीय विवादों की जांच क्षेत्रीय प्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तरीय विवादों की जांच मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा की जावेगी। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत परिवहनकर्ता/उसके प्रतिनिधि या कर्मचारी की गलती पाए जाने पर प्रबंध संचालक उसकी संविदा को तत्काल समाप्त कर देंगे एवं उसे आगामी निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने से भी वंचित कर देंगे, इसके साथ अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली करेंगे व परिवहनकर्ता के विरुद्ध समस्त कार्यवाहियाँ संस्थित करेंगे।

22 परिवहनकर्ता को परिवहन के दौरान पैनाल्टी

विलंब पर जुर्माना (पैनाल्टी):-

परिवहनकर्ता द्वारा जिला प्रबंधक द्वारा दिये गये परिवहन कार्यादेश के 48 घंटे तक परिवहनकर्ता द्वारा कार्य संपादित न किये जाने की दशा में विलंबित कार्य की मात्रा पर रुपये 100/- (रुपये सौ मात्र) प्रति मे0टन प्रति दिन की दर से पैनाल्टी वसूली जावेगी। विलम्ब से परिवहन कार्य करने पर पैनाल्टी राशि का अधिरोपण संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। लेकिन न्याय हित में अपील पर निराकरण प्रक्रिया का निर्धारण

गुण-दोष के आधार पर करने का अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा। संग्रहण केन्द्रों पर बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान सौंपने में, वाहनों में खराब होने या किन्हीं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किन्हीं नियमों या विनियमों का परिवहनकर्ता द्वारा पालन न करने पर वाहन रोके जाने के कारण हुए, विलम्ब के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिये परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा। इस संबंध में इस कंडिका की संगत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही हो सकेगी।

23. लोडिंग के पश्चात विलम्ब पर जुर्माना:-

परिवहनकर्ता को गंतव्य स्थान तक, लोडिंग के पश्चात्, निम्नांकित तालिका विवरण अनुसार समय-सीमा में (सार्वजनिक अवकाश का दिन छोड़कर) बारदाना (जूट एवं पी. पी.) पहुंचाना अनिवार्य होगा:-

तालिका विवरण

क्रमांक	लीड का विवरण	समय सीमा
1	2	3
1	स्थानीय	12 घंटे
2	1-25	12 घंटे
3	1-50	12 घंटे
4	1-100	24 घंटे
5	1-150	24 घंटे
6	1-200	24 घंटे
7	1-250	24 घंटे
8	1-300	36 घंटे
9	1-400	36 घंटे
10	1-500	48 घंटे
11	1-600	72 घंटे
12	1-700	72 घंटे

इसके विलम्ब के लिये प्रति ट्रक रुपये 1000/- प्रति दिवस की शास्ति जिला प्रबंधक द्वारा अधिरोपित की जायेगी जो परिवहनकर्ता से वसूली जायेगी। प्रथम दिवस रुपये 1000/- और द्वितीय दिवस व आगामी दिवसों में रुपये 1500/- प्रति दिवस वसूले जायेंगे। तदोपरांत भी बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान नहीं पहुंचने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। रास्ते में वाहन के खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन (कलेक्टर के अधीन खाद्य विभाग), के साथ ही जिला प्रबंधक को दूरभाष, पर एवं आवश्यक रूप से एस0एम0एस0 करने के उपरांत लिखित में सूचित करना होगा व बारदाना (जूट एवं पी.पी.) वैकल्पिक व्यवस्था से उसी दिवस संग्रहण केन्द्र तक पहुंचाना होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

- 23.1 यदि परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में परिवहन नहीं करने/ अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य नहीं करने के फलस्वरूप कारपोरेशन को कोई संग्रहण प्रभार या भावांतर किसी को देना पड़ता है तो उसे परिवहनकर्ता के बिल से वसूला जायेगा।
- 23.2 यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके द्वारा किसी कर्मचारी/ ठेकेदार द्वारा किए गए किसी कृत्य की कोई जवाबदारी के कारण कोई भार कारपोरेशन को वहन करना पड़ता है तो उस राशि को परिवहनकर्ता की जमा प्रतिभूति राशि में से अथवा उसके बिलों से वसूल किया जाएगा।
- 23.3 परिवहनकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा सेवाओं में अकुशलता, किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण कारपोरेशन को हुई किसी क्षति, हानि अतिरिक्त प्रभार/लागत आदि परिवहनकर्ता से प्रतिभूति व अन्य देय राशियों से वसूली ली जायेगी। यदि कारपोरेशन द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिये राशि अपर्याप्त रहती है, तो शेष राशि कारपोरेशन द्वारा मांगे जाने पर परिवहनकर्ता देने हेतु बाध्य है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कारपोरेशन इस संविदा को तत्काल समाप्त कर सकेगा व कारपोरेशन के साथ सभी संविदाएं निरस्त करते हुए काली सूची में रखेगा व आगामी 03 वर्ष तक कारपोरेशन की किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जायेगा। यह प्रतिबंध अनुबंधित फर्म के साथ-साथ फर्म के स्वामी/फर्म के भागीदार, कंपनी पर भी लागू रहेगा। कारपोरेशन उस पर कानूनी कार्यवाही कर मय खर्च के रेवन्यू

रिकवरी या सिविल वाद (आर0आर0सी0) के अनुसार उक्त राशि वसूल कर सकेगा। यह कार्यवाही जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक के प्रस्ताव-अनुशंसा पर प्रबंध संचालक के अनुमोदन से होगी।

- 23.4 किसी भी प्रकार के परिवहन में यूनिट कमी अर्थात बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान जिस पैकिंग में प्राप्त किया गया हो उस पैकिंग सहित बारदाना (जूट एवं पी.पी.) कमी, को परिवहन कार्य में अत्यन्त गंभीर त्रुटि माना जावेगा। यदि यह कमी निरंतर कार्य पद्धति में दिखती है, तो परिवहनकर्ता के कार्यकलाप का बारदाना (जूट एवं पी.पी.) की अफरा-तफरी में लिप्त मानकर काली-सूचीबद्ध (निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 24.2 अनुसार) किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। यूनिट की कमी एवं बारदाना (जूट एवं पी.पी.) कमी की स्थिति में परिवहनकर्ता से निम्न तालिका विवरण अनुसार पैनाल्टी दर सहित वसूली की जावेगी-

क्र.	विवरण	वसूली जाने वाली राशि
1	जूट बारदाना	रु. 148/- प्रति नग
2	पी.पी. बारदाना	रु. 34/- प्रति नग

24 विशेष परिस्थिति में दण्ड की व्यवस्था

क्रमांक	विशेष परिस्थिति में दण्ड की व्यवस्था	दण्ड
1	परिवहनकर्ता अथवा उसके किसी कर्मचारी/ड्रायवर द्वारा जानबूझकर परिवहन/ अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य में विलंब, अनुबंध अवधि के दौरान 3 बार अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में	जिला व क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुशंसा पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा। प्रतिभूति राशि राजसात की जायेगी एवं गुणदोष के आधार पर परिवहनकर्ता को अधिकतम 03 वर्षों के लिए कालीसूची में दर्ज किया जा सकेगा।
2	बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान की अफरा-तफरी, मिलावट या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर	जिला व क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुशंसा पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा। प्रतिभूति राशि राजसात की जायेगी एवं गुणदोष के आधार पर परिवहनकर्ता को अधिकतम 03 वर्षों के लिए कालीसूची में दर्ज किया जा सकेगा।
3	परिवहनकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर/विजनेस एसोसिएट/स्टाफ/ ड्रायवर/ मजदूर के विषय में कार्पोरेशन को यह विश्वास होने पर कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा/ आचरण संदिग्ध है व उनके द्वारा अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात यह संज्ञान में आता है कि परिवहनकर्ता द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी/ कूट-रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके निविदा प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में संविदा के नियम, निर्देश, शर्तों का उल्लंघन करने पर	जिला व क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुशंसा पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा। प्रतिभूति राशि राजसात की जायेगी एवं गुणदोष के आधार पर परिवहनकर्ता को अधिकतम 03 वर्षों के लिए कालीसूची में दर्ज किया जा सकेगा।

- 24.4 उपरोक्त सभी कंडिकाओं के तहत परिवहनकर्ता को गुण-दोष के आधार पर कालीसूचीबद्ध करने के समस्त व अंतिम अधिकार कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक को होंगे। कालीसूचीबद्ध होने पर परिवहनकर्ता के कार्पोरेशन के साथ सभी प्रचलित अनुबंध निरस्त हो जायेंगे व जमा प्रतिभूति राशि/बैंक गारंटी राशि राजसात होगी। परिवहनकर्ता से समस्त वसूली योग्य राशि वसूली जायेगी।

25. भुगतान:

- 25.1. निविदाकार को स्वीकृत दरों के अतिरिक्त कारपोरेशन द्वारा अन्य किसी अतिरिक्त राशि (यथा टोल टैक्स, जीएसटी, आयकर अन्य इत्यादि) का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 25.2. निविदा में उल्लेखित दरें परिवहन हेतु बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान के लिए मानी जाएंगी व इसमें भुगतान परिवहन पश्चात् प्राप्त शुद्ध वजन के आधार पर होगा।
- 25.3. **Price Variation Clause** – प्रचलित डीजल की दरों में अनुबंध होने के पश्चात परिवर्तन होने पर निम्नानुसार फार्मूले के अनुसार अनुमोदित दरों में कमी/वृद्धि की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह वृद्धि/कमी डीजल दर वृद्धि सूचना के बाद आगामी माह की एक तारीख से प्रभावशील होगी। जिसकी गणना संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी। उक्त का प्रभाव केवल परिवहन दरों में दिया जाएगा। **अनुमोदित दर में प्रतिशत वृद्धि/कमी = $0.35 \times$ डीजल की दर में प्रतिशत वृद्धि/कमी।**
- 25.4. परिवहनकर्ता बारदाना (जूट एवं पी.पी.) गठान परिवहन के दौरान आने वाले टोल नाके द्वारा लिये जाने वाले टोल व्यय की रसीद सुरक्षित रखेंगे, यह रसीद परिवहन देयक

के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। मुख्यालयीन परिवहन शाखा द्वारा समय समय पर जारी स्थाई निर्देशों के आदेशानुसार कम्प्यूटरीकृत कॉस्ट शीट जिला प्रबंधक द्वारा परिवहनकर्ता को दी जावेगी। परिवहनकर्ता इसका सत्यापन अपेक्षित संलग्नक लगाकर निर्धारित समय में समस्त पावतियों सहित परिवहन देयक स्थायी निर्देश के अनुसार हस्ताक्षर उपरांत जिला प्रबंधक को भुगतान हेतु समयावधि में प्रस्तुत करेगा। अन्य रिकॉर्ड्स के अनुसार तैयार परिवहन बिल स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। परिवहन देयकों में टोल टैक्स की रसीद संलग्न होना आवश्यक है, यदि परिवहन के दौरान टोल टैक्स नहीं लगता है, तो इस आशय का शपथ-पत्र (विधि मान्य) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में परिवहन देयकों का भुगतान नहीं होगा।

- 25.5 परिवहन कार्यादेश का क्रियान्वयन प्रतिवेदन प्रत्येक बिल के साथ परिवहनकर्ता को संलग्न करना होगा। इसके आधार पर ही जिला प्रबंधक द्वारा विलंबित दिनों के लिए निर्धारित कटौती किया जायेगा। (यह कार्य जिला स्तर पर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा)।
- 25.6 परिवहनकर्ता को परिवहन व अनलोडिंग कार्य का भुगतान व पैनाल्टी निर्धारण भी ऑनलाईन होगा। परिवहन भुगतान तथा पैनाल्टी गणना की प्रक्रिया व विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- 25.7 भुगतान संबंधित जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा। परिवहन कार्य का भुगतान स्वीकृत दर पर निर्धारित पैनाल्टियों को लगाने के उपरांत ऑनलाईन व्यवस्था से परिवहनकर्ता के खाते में जिला प्रबंधक द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार भुगतान संबंधी विवादों का निपटारा प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होगा।
- 25.8 समय समय पर आयकर अधिनियम में प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार प्रभावी दर से TDS का कटौती कुल सकल परिवहन राशि पर किया जाएगा। यदि परिवहनकर्ता आयकर (TDS) का कटौती न करने की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा कि परिवहनकर्ता परिवहन व्यवसाय में संलग्न है व वर्ष के दौरान वह 10 या उससे कम ट्रक का मालिक है। निगम द्वारा इस काटी गई आयकर (टी0डी0एस0) राशि के संबंध में टी0डी0एस0 प्रमाण-पत्र संबंधित परिवहनकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि परिवहनकर्ता इसकी क्रेडिट फार्म नंबर 26 ए0एस0 से मिलान कर अपनी आयकर विवरणी में प्राप्त कर सकें।
- 25.9 केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 01-07-2017 से प्रभावी जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुसार खाद्यान्न, मोटा अनाज, दलहन एवं वेजीटेबल्स पर जी0एस0टी0 प्रभावी नहीं है उपरोक्त के अलावा अन्य जिन्सों (बारदाना, शक्कर, सरसों एवं तिलहन) की परिवहन राशि (TRANSPORTATION AMOUNT), पर 05 प्रतिशत की दर अथवा शासन निर्देशानुसार समय-समय पर लागू जी0एस0टी0 की वसूली परिवहन देयकों अर्थात् परिवहनकर्ता से की जावेगी।
- 25.10 भविष्य में समय-समय पर प्रभावी जी0एस0टी0 या/और अन्य करों के प्रावधान अनुसार करों की देयता की वसूली भी परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से की जावेगी।
- 25.11 परिवहनकर्ता की परिवहन लागत के किसी घटक पर, इनकम टैक्स या अन्य कोई टैक्स भार आदि भारित होता है तो यह परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
- 25.12 **परिवहन हेतु दूरी के सम्बंध में:-**
भुगतान अद्यतन प्रमाणित न्यूनतम दूरियों के लिए, उपार्जन केन्द्र के 0 बिन्दु से संग्रहण केन्द्र के 0 बिन्दु तक की दूरी का किया जायेगा। दूरी का निर्धारण निम्नानुसार प्रक्रिया से किया जाये:-
 1. लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी किये गये प्वाइंट टू प्वाइंट दूरी हेतु जारी किये गये विधिवत प्रमाण-पत्र के आधार पर वास्तविक रूप से किये गये परिवहन के आधार पर।

2. यदि लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तो उक्त स्थिति में आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा गठित समिति द्वारा भौतिक रूप से दूरी नापी जाकर जिला कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा मान्य की जायेगी।
3. दूरी के संबंध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे।
4. यदि किसी स्थान या गंतव्य तक पहुंचने के दो मार्ग हैं और दोनों मार्गों की दूरियां भिन्न-भिन्न हैं तो कम दूरी वाले मार्ग के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। किसी कारण कम दूरी वाला मार्ग परिवहन हेतु अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में यदि परिवहनकर्ता को अन्य वैकल्पिक मार्ग से परिवहन करना पड़े तो उसे वैकल्पिक मार्ग से परिवहन की पूर्व स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय उपार्जन समिति से प्राप्त करनी होगी तथा परिवर्तित वैकल्पिक मार्ग की दूरी का निर्धारण उपलब्ध न्यूनतम मार्ग से किया जावेगा।
5. निकटस्थ वे-ब्रिज में किसी तकनीकी खराबी अथवा अन्य किसी कारण से परिवर्तन किये जाने पर किसी अन्य दूसरे निकटस्थ वे-ब्रिज से स्कंध तौलकर प्रदाय की व्यवस्था की जाने की स्थिति में परिवहन व्यय का भुगतान प्रमाणित दूरी अनुसार दिया जायेगा।
6. लम्बी दूरी परिवहन कार्य में शून्य के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
7. दूरी के संबंध में विवाद पर जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

26. विविध:-

26.1 अनुबंध (संविदा) की अवधि

- I. जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर वर्ष 2026-27 के लिये परिवहन करने के लिये अनुबंध करना होगा तथा अवधि **अनुबंध दिनांक से 30 सितम्बर 2027** तक मान्य होगी।
- II. निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात यदि प्रबंध संचालक चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु तीन माह के दो खण्ड में अधिकतम छः माह तक के लिये वृद्धि की जा सकेगी। ऐसी वृद्धि के तारतम्य में स्वीकृत दरों में कोई भी वृद्धि मान्य नहीं होगी। जिसे मानने के लिये परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
- III. संविदा की अवधि में कोई निश्चित कार्य देने की गारन्टी कार्पोरेशन की नहीं रहेगी।

26.2 निविदा की वैधता

निविदा की प्रस्तुत दरें, निविदा खुलने की दिनांक से स्वीकृति हेतु 120 दिन तक वैध रहेंगी। निविदा अनुबंध अवधि के दौरान जिले के पुनर्गठन/संशोधन को मान्य कर परिवहन कार्य करने की बाध्यता अनुबंधित परिवहनकर्ता की होगी।

26.3 नियम बनाने का अधिकार/निर्देश दिये जाना/व्याख्या करना

प्रबंध संचालक के पास स्कंध/बारदाना (जूट एवं पी.पी.) परिवहन संबंधी किसी भी नीति बनाने व उक्त सन्दर्भ में निर्देश दिये जाने एवं किसी भी धारा की व्याख्या करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा दस्तावेज एवं अनुबंध के प्रावधानों के विषय में अभिप्राय (Interpretation) के संबंध में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रबंध संचालक का निर्णय उभय पक्षों के लिये अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

26.4 संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि

संविदा, तत्समय भारत में प्रभावशील कानूनों/विधियों द्वारा शासित अर्थात् लागू होगा।

26.5 कार्पोरेशन अधिकारियों/कर्मियों एवं उनके परिवार के परिवहन कार्य लेने हेतु प्रतिबंध

कारपोरेशन में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी के परिवार के सदस्य परिवहनकर्ता के रूप में कारपोरेशन के किसी भी जिले के किसी भी परिवहन कार्य में परिवहन कार्य करने हेतु प्रतिबंधित रहेंगे। परिवार के सदस्यों में पति, पत्नी, बच्चे, माता-पिता जो आश्रित

हों और सभी एक साथ निवास करते हों, उनको परिवार का सदस्य माना जावेगा। जहाँ तक भाई-बहन का संबंध है वे भी अगर आश्रित होकर साथ में रहते हैं, तो उनको भी परिवार का सदस्य माना जावेगा। परन्तु भाई-बहन अगर अलग रहते हैं, और अपना व्यवसाय अलग करते हैं, तो उनको निविदा के संबंध में परिवार का सदस्य नहीं माना जावेगा।

26.6 सरसरी तौर पर समापन

यदि परिवहनकर्ता को दिवालिया निर्णीत किया जाता है या वे अपना व्यापार परिसमाप्त या बंद कर रहे हैं या अपने लेनदारों से कोई व्यवस्था कर रहे हैं या इस संविदा के किसी प्रावधान या संविदा को शासित करने वाली किसी भी शर्त एवं निबंधनों का पालन करने में विफल रहते हैं, सेवा में उसकी अकुशलता से कारपोरेशन को हानि होती है, तो प्रबंध संचालक द्वारा संविदा को तुरंत समाप्त कर दिया जावेगा तथा संविदा की शेष अवधि के लिये कार्य परिवहनकर्ता के जोखिम एवं लागत पर करवाया जायेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति, हानि, प्रभार, खर्चे, लागत को परिवहनकर्ता से वसूलेंगे। भागीदारी अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से गठित भागीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा देय राशि का निपटारा सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा।

26.7 मुजरा (सैट ऑफ)

अनुबंधकर्ता को अनुबंध के अन्तर्गत कोई भी देय/भुगतान योग्य किसी भी राशि को (देय प्रतिभूति राशि सहित) किसी भी समय अनुबंध अथवा अन्य संविदा के अन्तर्गत किसी भी दावे को Setoff करने के लिये समायोजित की जा सकेगी।

26.8 लेखा-बही निरीक्षण

अनुबंधकर्ता कारपोरेशन की आवश्यकतानुसार जब कभी भी जिला प्रबंधक या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अनुबंध के क्रियान्वयन संबंधी किसी भी लागत या लेखे की अन्य लेखा पुस्तिका, रसीदों, पत्रों, ज्ञापनों या लिखितों या ऐसे किसी भी दस्तावेज की सत्य प्रति या उसके सारांश को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा। उक्त प्रकार का निर्णय अनुबंधकर्ता पर बंधनकारी होगा।

26.9 Sub-letting पर प्रतिबंध

परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी अन्य को सम्पूर्ण अनुबंधित कार्य या उसका कोई भाग Sub-letting पर नहीं दिया जा सकता है एवं ना ही किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है।

26.10 Cartelization

यदि स्क्रीनिंग समिति अथवा इस कार्यालय को यह प्रमाणित तौर पर पुष्टि हो जाती है कि निविदाकारों द्वारा निविदा दरों को प्रभावित करने के लिए गुटबंदी (Cartelization) की गई है ऐसी स्थिति में निविदाकारों की निविदा निरस्त करते हुए, अमानत राशि राजसात की जावेगी।

26.11 सत्यनिष्ठा संधि (भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी/कमीशन आदि)

निविदाकारों को सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट-09 निर्धारित प्रारूप पर स्वप्रमाणित करते हुए तकनीकी दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा या उनकी ओर से किसी अधिकारी या सेवक को कोई अनुकूल व प्रतिकूल कार्य हेतु किसी रिश्वत, कमीशन या लाभ के लिये दिये गये ऑफर या उसके लिये किये गये किसी वायदे से उनकी निविदाओं को विचार करने से वंचित कर देगा। निविदाकार द्वारा उसकी ओर से किसी भी प्रकार के प्रचार से भी उसकी निविदा निरस्त/अस्वीकार कर दी जावेगी तथा 03 वर्ष के लिये कपटपूर्ण आचरण के अन्तर्गत ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

26.12 Force-majeure

परिवहनकर्ता किसी भी उस कारण के लिये जो उसके नियंत्रण के बाहर हो, अनुबंध के उपबंधों के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिये जवाबदार नहीं माना जावेगा, यथा प्राकृतिक आपदा इत्यादि। श्रमिक आन्दोलन आदि इस श्रेणी में नहीं माने जावेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में निर्णय लेने का अधिकार कारपोरेशन को होगा, जो अंतिम एवं परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा। कोई आपदा यदि प्राकृतिक के रूप में शामिल नहीं है तथा परिवहनकर्ता को यदि अपरिहार्य कारणों से कार्य करने में अत्यंत विलंबकारी रहा है तो ऐसी स्थिति में कार्य के संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता हेतु आवेदन तत्समय दिया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु उक्त आवेदन पर निर्णय तथा दी जाने वाली शिथिलता यदि कोई हो तो वहां राज्य शासन/भारत सरकार के द्वारा ऐसी आपदा को अधिसूचित किये जाने के उपरांत ही दी जा सकेगी।

26.13 विवादों का निराकरण

जो भी पक्ष प्रबंध संचालक के निर्णय से असंतुष्ट होगा, उसे प्रथम अपील का अधिकार प्रमुख सचिव खाद्य, म.प्र.शासन के समक्ष होगा, कोई भी विवाद न्यायालय में ले जाने के पूर्व प्रमुख सचिव खाद्य, म.प्र.शासन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करना उभय पक्षों के लिए अनिवार्य होगा। इस निविदा अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद के निराकरण के लिए न्यायालयीन कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

26.14 जी.पी.एस. डिवाइस:-

परिवहनकर्ता के परिवहन कार्य में प्रयुक्त ट्रकों की मॉनिटरिंग हेतु जी.पी.एस. सिस्टम लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। जी.पी.एस. हेतु कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित होने के पश्चात कारपोरेशन द्वारा जी.पी.एस. डिवाइस का जो स्पेसिफिकेशन निर्धारित किया जायेगा परिवहनकर्ता को अनुबंध अवधि में परिवहन कार्य में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों में एवं अन्य लोडिंग वाहनों में स्वयं की लागत पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन (AIS 140) अनुसार जी.पी.एस.(ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) Instrument (अनडिटेचेबल) लगाना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

परिवहनकर्ता को ट्रकों में जी.पी.एस. डिवाइस को स्वयं के व्यय पर स्थापित करना एवं ट्रक ड्राइवर के पास ANDROID एन्ड्राइड मोबाइल (इन्टरनेट सुविधा सहित) रखना अनिवार्य होगा। अनुबंध अवधि में जी.पी.एस. डिवाइस को चालू रखने एवं रख-रखाव की जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। जी.पी.एस. डिवाइस को मुख्यालय के कंट्रोल सिस्टम से लिंकिंग किया जावेगा।

ऑनलाईन मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सेंटर बनाने के परिप्रेक्ष्य में भविष्य में तकनीकी आवश्यकता के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार कार्यवाही करने हेतु परिवहनकर्ता बाध्य होंगे।

26.15 निविदा निरस्ती एवं पुनः निविदा

किसी भी निविदा को बिना कारण बताए मान्य/अमान्य एवं निरस्त एवं पुनः निविदा करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा। भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

.....X.....

परिशिष्ट -01 (अ)

कार्यशील लीड्स

लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) हेतु जिलों की सूची

संभाग का नाम	जिला कोड क्रमांक	जिले का नाम	कार्यशील लीड्स
1	2	3	4
भोपाल	1	भोपाल	समस्त लीड कार्यशील मानी जावेंगी
	2	सीहोर	
	3	रायसेन	
	4	राजगढ़	
	5	विदिशा	
नर्मदापुरम	6	बैतूल	
	7	होशंगाबाद	
	8	हरदा	
ग्वालियर	9	श्यापुर	
	10	मुरैना	
	11	भिण्ड	
	12	ग्वालियर	
	13	शिवपुरी	
	14	गुना	
	15	अशोकनगर	
	16	दतिया	
उज्जैन	17	देवास	
	18	रतलाम	
	19	शाजापुर	
	20	आगर	
	21	मन्दसौर	
	22	नीमच	
	23	उज्जैन	
इन्दौर	24	इंदौर	
	25	धार	
	26	झाबुआ	
	27	अलीराजपुर	
	28	खण्डवा	
	29	बुरहानपुर	
	30	खरगोन	
	31	बड़वानी	
सागर	32	सागर	
	33	दमोह	
	34	पन्ना	
	35	छतरपुर	

संभाग का नाम	जिला कोड क्रमांक	जिले का नाम	कार्यशील लीड्स
1	2	3	4
	36	टीकमगढ़-निवाड़ी	
जबलपुर	37	जबलपुर	समस्त लीड कार्यशील मानी जावेंगी
	38	नरसिंहपुर	
	39	छिन्दवाडा	
	40	सिवनी	
	41	मण्डला	
	42	बालाघाट	
	43	डिंडोरी	
	44	कटनी	
रीवा	45	रीवा	
	46	सतना	
	47	सीधी	
	48	सिंगरौली	
	49	शहडोल	
	50	अनूपपुर	
	51	उमरिया	

नोट:- जिलों की गठनों की जानकारी संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त/पुष्टि की जा सकती है।

परिशिष्ट-01 (ब)

एल.आर.टी.बारदाना (जूट एवं पी.पी.) निविदा अवधि वर्ष 2026-27 के जिला/सेक्टर हेतु
अमानत राशि एवं प्रतिभूति (सिक्चुरिटी) राशि की जानकारी

(राशि रु. में)

संभाग का नाम	जिला कोड क्रमांक	जिले का नाम	BASE VALUE (IN RUPEES)	ESTIMATED VALUE (IN RUPEES)	BASE VALUE (in Crore)	ESTIMATED VALUE (in Crore)	अमानत राशि Estimated value of 1% (In Lakh)	सिक्चुरिटी राशि Estimated value of 3% (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भोपाल/नर्मदापुरम	1	BETUL	2012913	2012913	0.20	0.20	0.20	0.60
	2	BHOPAL	3973074	3973074	0.40	0.40	0.40	1.19
	3	RAJGARH	7849320	7849320	0.78	0.78	0.78	2.35
	4	NARMADAPURAM	9937307	9937307	0.99	0.99	0.99	2.98
	5	HARDA	6761710	6761710	0.68	0.68	0.68	2.03
	6	RAISEN	15614659	15614659	1.56	1.56	1.56	4.68
	7	SEHORE	5255166	5255166	0.53	0.53	0.53	1.58
	8	VIDISHA	11255668	11255668	1.13	1.13	1.13	3.38
ग्वालियर	9	ASHOKNAGAR	4419094	4419094	0.44	0.44	0.44	1.33
	10	BHIND	1696978	1696978	0.17	0.17	0.17	0.51
	11	DATIYA	1435386	1435386	0.14	0.14	0.14	0.43
	12	GUNA	4916529	4916529	0.49	0.49	0.49	1.47
	13	GWALIOR	5438518	5438518	0.54	0.54	0.54	1.63
	14	MORENA	16207630	16207630	1.62	1.62	1.62	4.86
	15	SHEOPUR	811001	811001	0.08	0.08	0.08	0.24
	16	SHIVPURI	2312427	2312427	0.23	0.23	0.23	0.69
इंदौर	17	ALIRAJPUR	Nil	Nil	0.08	0.08	0.08	0.23
	18	BARWANI	NIL	NIL	0.08	0.08	0.08	0.23
	19	BURHANPUR	NIL	NIL	0.08	0.08	0.08	0.23
	20	DHAR	NIL	NIL	0.08	0.08	0.08	0.23
	21	INDORE	NIL	NIL	0.08	0.08	0.08	0.23
	22	JHABUA	NIL	NIL	0.08	0.08	0.08	0.23
	23	KHANDWA	NIL	NIL	0.08	0.08	0.08	0.23
	24	KHARGONE	753739	753739	0.08	0.08	0.08	0.23
जबलपुर	25	BALAGHAT	7029961	7029961	0.70	0.70	0.70	2.11

संभाग का नाम	जिला कोड क्रमांक	जिले का नाम	BASE VALUE (IN RUPEES)	ESTIMATED VALUE (IN RUPEES)	BASE VALUE (in Crore)	ESTIMATED VALUE (in Crore)	अमानत राशि Estimated value of 1% (In Lakh)	सिक्कुरिटी राशि Estimated value of 3% (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	CHHINDWARA	1632333	1632333	0.16	0.16	0.16	0.49
	27	JABALPUR	1657934	1657934	0.17	0.17	0.17	0.50
	28	DINDOURI	737687	737687	0.07	0.07	0.07	0.22
	29	MANDLA	466748	466748	0.05	0.05	0.05	0.14
	30	NARSINGHPUR	2572805	2572805	0.26	0.26	0.26	0.77
	31	KATNI	7994964	7994964	0.80	0.80	0.80	2.40
	32	SEONI	13448591	13448591	1.34	1.34	1.34	4.03
सागर	33	DAMOH	5755653	5755653	0.58	0.58	0.58	1.73
	34	CHHATTARPUR	225102	225102	0.02	0.02	0.02	0.07
	35	PANNA	NIL	NIL	0.26	0.26	0.26	0.78
	36	SAGAR	2587588	2587588	0.26	0.26	0.26	0.78
	37	TIKAMGARH-NIWARI	1927266	1927266	0.19	0.19	0.19	0.58
रीवा	38	ANOOPPUR	1018057	1018057	0.10	0.10	0.10	0.31
	39	UMARIYA	निरंक	निरंक	0.10	0.10	0.10	0.31
	40	REWA	12288138	12288138	1.23	1.23	1.23	3.69
	41	SINGROLI	निरंक	निरंक	0.10	0.10	0.10	0.31
	42	SHAHDOLE	निरंक	निरंक	0.10	0.10	0.10	0.31
	43	SIDHI	निरंक	निरंक	0.10	0.10	0.10	0.31
	44	SATNA	2471326	2471326	0.25	0.25	0.25	0.74
उज्जैन	45	AGAR	806458	806458	0.08	0.08	0.08	0.24
	46	MANDSOUR	1670183	1670183	0.17	0.17	0.17	0.50
	47	DEWAS	4679840	4679840	0.47	0.47	0.47	1.40
	48	NEEMUCH	1104749	1104749	0.11	0.11	0.11	0.33
	49	RATLAM	841073	841073	0.08	0.08	0.08	0.25
	50	SHAJAPUR	2215704	2215704	0.22	0.22	0.22	0.66
	51	UJJAIN	6632393	6632393	0.66	0.66	0.66	1.99

नोट:- 1. जिन जिलों में परिवहन नहीं हुआ है अथवा निरंक है उन जिलों हेतु अनुमानित रूप से नजदीकी जिलों के परिवहन व्यय की जानकारी ली गई है।

2. विगत वर्ष जिले में परिवहन पर हुए व्यय की जानकारी संबंधित जिलों द्वारा गूगल शीट के आधार पर ली गई है। अतः संबंधित जिलों से इस संबंध में पुष्टि की जा सकती है।

3. उक्तानुसार वर्ष 2026-27 एल.आर.टी. बारदाना (पी.पी.) हेतु समस्त 51 जिलों की निविदाएँ आमंत्रित की जाना हैं किन्तु निविदा अवधि वर्ष 2025-27 में SOR आधार पर एल.आर.टी. बारदाना (जूट) की आमंत्रित निविदाओं में 51 जिलों में से 17 जिलों यथा:- 1. भोपाल 2. सीहोर 3. हरदा 4. भिण्ड 5.

मुरैना 6. धार 7. जबलपुर 8. सिवनी 9. नरसिंहपुर 10. मण्डला 11. कटनी 12. डिण्डोरी 13. बालाघाट 14. दमोह 15. टीकमगढ़-निवाड़ी 16. उमरिया 17. रीवा की दरें स्वीकृत की जा चुकी हैं, किन्तु इनमें से तीन जिलों यथा-सिवनी, कटनी (जबलपुर सम्भाग) एवं उमरिया (रीवा सम्भाग) में दर स्वीकृति उपरांत एल-1 निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है, इस प्रकार कुल 14 जिलों में एल.आर.टी. बारदाना (जूट) के परिवहन कार्य हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है।

अतः उक्त शेष तीन जिले यथा- 1. सिवनी, 2. कटनी (जबलपुर सम्भाग) एवं 3. उमरिया (रीवा सम्भाग) सहित निम्नांकित विवरण अनुसार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है:-

1. एल.आर.टी. बारदाना (पी.पी.) समस्त 51 जिलों के लिए।
2. एल.आर.टी. बारदाना (जूट) शेष 37 जिलों के लिए।

परिशिष्ट-02

(तकनीकी बिड हेतु)
निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

प्रबंध संचालक
एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लिमिटेड,
.....

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें निविदाकार को अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर इस तरह करना होंगे जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर आयें।

विषय: – जिला/सेक्टर..... हेतु एल0 आर0 टी0 बारदाना (जूट एवं पी.पी.) परिवहन कार्य की दरें।

प्रिय महोदय,

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कार्पोरेशन लि., के लम्बी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के लिये प्रकाशित निविदा सूचना को व इस दस्तावेज को भली-भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा <https://www.mptenders.gov.in> से डाउन लोड किया है।

- ✓ मैं/हम इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
- ✓ मैं/हम उक्त जिला हेतु लम्बी दूरी परिवहन बारदाना (जूट एवं पी.पी.) कार्य के लिये अपनी/हमारी दरें भर रहे हैं/रहा हूँ।
- ✓ हमारा/मेरा विवरण निम्नानुसार है :—

स.क्र.	विवरण	विवरण
1	निविदाकार पूरा नाम एवं पता	
2	दूरभाष क्रमांक कार्यालय कोड सहित निवास कोड सहित मोबाईल नम्बर ई-मेल	
3	निविदाकार की फर्म का स्वरूप फर्म/कम्पनी/ स्वामित्व/सहकारी समिति/हिन्दू अविभाजित परिवार/ <u>कन्सोर्टियम फर्म</u>	
4	मुखिया(कर्ता) का नाम एवं पता	
5	अन्य निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पद, क्या पावर अटार्नी है/अधिकार पत्र है	
6	भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों के नाम, पिता या पति का नाम एवं पूर्ण पता	
7	सोसायटी का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	
8	बैंक का नाम शाखा सहित(खाता क्रमांक, आई.एफ.एस. सी. कोड भी लिखें)	
9	आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैनकार्ड)	
10	जी0एस0टी0 नं0	
11	ई0एस0आई0 पंजीयन क्रमांक	

12	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	राशि
		बैंक का नाम
		यू0टी0आर0 नं
		दिनांक
	MSE में छूट की स्थिति में विवरण	
13	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत, भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक अंकित करें	
14	क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय का पंजीयन क्र०	
15	अन्य जानकारी	
a)	वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे हैं?	
b)	पूर्व में कोई कार्य किया हो तो विवरण?	
c)	विगत 5 वर्षों में शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य संस्था द्वारा परिवहन कार्य से प्रतिबंधित /परिवहन कार्य को पूर्ण नहीं करने एवं काली सूची में दर्ज किया गया है अथवा नहीं (हाँ /नहीं में लिखें) यदि हाँ तो विवरण दें	
d)	अर्नेष्ट मनी राजसात हुई है या नहीं	

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा ।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर
 नाम
 फर्म का नाम
 पूरा पता.....
 हैसियत.....
 मुहर

परिशिष्ट-03

घोषणा-पत्र

(निविदाकार के लेटर हेड पर)

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जिले हेतु निविदा प्रस्तुति की प्राथमिकता क्रम की जानकारी

मैं/हम शपथपूर्वक घोषित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा परिवहन कार्य के लिये निम्न जिलों में निविदाएं प्रस्तुत की हैं, मुझे/हमें ज्ञात है कि कारपोरेशन द्वारा मात्र तीन जिलों का कार्य आवंटित किया जायेगा। अतएव न्यूनतम दर के आधार पर मेरी प्राथमिकता क्रमानुसार तीन जिले जिनमें मेरी/हमारी दरें निविदा में प्रथम न्यूनतम होंगी मैं कार्य स्वीकार करने हेतु सहमत हूँ।

क्रमांक	जिले का नाम
1	

नोट:-प्रस्तुत की गई निविदाओं के अनुरूप जिलेवार विवरण बढ़ते क्रम में इसी प्रकार प्रस्तुत किए जावें।

निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदाकार का पता

परिशिष्ट-04

निविदा वर्ष 2026-27 जिले का नाम.....

तकनीकी निविदा के दस्तावेजों की चैकलिस्ट

(वांछित दस्तावेज स्व-प्रमाणन उपरांत स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है)

क्र.	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	वांछित दस्तावेज संलग्न हैं अथवा नहीं हैं/नहीं में लिखें
1	निविदाकार का संक्षिप्त विवरण एवं परिचय	परिशिष्ट-2	
2	अधिकार पत्र/मुख्यारनामा (नोटराईज्ड) अगर वांछित हो तो		
3	कंपनी/पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड की प्रति		
4	विगत तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में से कोई एक वित्तीय वर्ष के आयकर विवरणी की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।		
5	<u>निविदाकार की एकल स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत, भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। सहकारी समिति को नियमानुसार रजिस्टार फर्म एण्ड सोसाइटिस का पंजीयन प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज की कंडिका क्रमांक 6.6 अनुसार</u>		
6	विगत चार में से कोई तीन वित्तीय वर्षों, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के टर्न ओवर की जानकारी।	परिशिष्ट-08	
7	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN NUMBER) स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
8	जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर), पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।		
9	भविष्य निधि खाता क्रमांक एवं ई.एस.आई.सी. पंजीयन एवं दोनों की प्रमाणित प्रति।		
10	<u>जमा की गई निर्धारित EMD की रसीद/प्रमाण।</u> <u>नोट—MSE प्रमाण-पत्र कंडिका क्रमांक 6.3 अनुसार</u>		
11	निविदा आमंत्रण में निविदाकार द्वारा कितने जिलों में भाग लिया है। इस आशय का घोषणा-पत्र।	परिशिष्ट-03	
12	घोषणा-पत्र (नोटराईज्ड 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)	परिशिष्ट-6	
13	सत्यनिष्ठा संधि अनुबंध प्रारूप Pre -contract integrity pact केवल निविदाकार के हस्ताक्षर से	परिशिष्ट-9	
14	कन्सोर्टियम की स्थिति में सभी फर्मों को राशि 1000/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कर अनुबंध कर निविदा के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा	परिशिष्ट-10	

(केवल निविदाकार के हस्ताक्षर से अपलोड करना है)

हस्ताक्षर—

निविदाकार का नाम —

पता—

यथा संभव वांछित दस्तावेजों की सूची इस परिशिष्ट-04 में दर्शायी गई है जो कि सांकेतिक रूप में है। उपरोक्त दर्शित दस्तावेजों को स्वप्रमाणन उपरान्त स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही निविदा दस्तावेज की किसी कंडिका, स्थान विशेष पर उल्लेखित/वांछित दस्तावेज जो उपरोक्त के अतिरिक्त वांछनीय हो, उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट-05 (अ)

वित्तीय बिड
निविदा दस्तावेज

जिला हेतु निविदा

यह फाइनेंसियल बिड का प्रोफार्मा है, वेबसाइट पर नीचे दी गई सारणी के समान एक सारणी दर्शित होगी जिसमें दरें ऑन लाईन भरनी होगी ।

एल.आर.टी. बारदाना (जूट)

नोट – समस्त लीड में दरें भरी जाना अनिवार्य है ।

जिले का नाम यहाँ अंकित करे जिसके लिये दरें भर रहे हैं

जिले का नाम यहाँ अंकित करें जिसमें दरें भरनी है.....(स्थानीय दर प्रति मे0 टन एवं लीडवार प्रति मे0 टन प्रति कि०मी०)

क्र०	विवरण	दर प्रति मे. टन अंको में	दर प्रति मे.टन (शब्दों में रू०
1	स्थानीय कार्य की दर	रू०.....	
क्र	लीड किलोमीटर	दर प्रति मे.टन प्रति कि.मी. अंको में	दर प्रति मे.टन प्रति कि.मी. (शब्दों में रू०
2	1 से 25	रू०.....	
3	1 से 50	रू०.....	
4	1 से 100	रू०.....	
5	1 से 150	रू०.....	
6	1 से 200	रू०.....	
7	1 से 250	रू०.....	
8	1 से 300	रू०.....	
9	1 से 400	रू०.....	
10	1 से 500	रू०.....	
11.	1 से 600	रू०.....	
12.	1 से 700	रू०.....	

उपरोक्तानुसार मेरी/हमारी न्यूनतम दरें प्रस्तुत हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

निविदाकार का नाम

परिशिष्ट-05 'ब'

निविदा दस्तावेज

जिला हेतु निविदा

यह फाइनेंसियल बिड का प्रोफार्मा है, वेबसाइट पर नीचे दी गई सारणी के समान एक सारणी दर्शित होगी जिसमें दरें ऑन लाईन भरनी होगी ।

एल.आर.टी. बारदाना(पी.पी.)

नोट – समस्त लीड में दरें भरी जाना अनिवार्य है ।

जिले का नाम यहाँ अंकित करे जिसके लिये दरें भर रहे हैं

जिले का नाम यहाँ अंकित करें जिसमें दरें भरनी है.....(स्थानीय दर प्रति मे0 टन एवं लीडवार प्रति मे0 टन प्रति कि०मी०)

क्र०	विवरण	दर प्रति मे. टन अंको में	दर प्रति मे.टन (शब्दों में रू०
1	स्थानीय कार्य की दर	रू०.....	
क्र	लीड किलोमीटर	दर प्रति मे.टन प्रति कि.मी. अंको में	दर प्रति मे.टन प्रति कि.मी. (शब्दों में रू०
2	1 से 25	रू०.....	
3	1 से 50	रू०.....	
4	1 से 100	रू०.....	
5	1 से 150	रू०.....	
6	1 से 200	रू०.....	
7	1 से 250	रू०.....	
8	1 से 300	रू०.....	
9	1 से 400	रू०.....	
10	1 से 500	रू०.....	
11.	1 से 600	रू०.....	
12.	1 से 700	रू०.....	

उपरोक्तानुसार मेरी/हमारी न्यूनतम दरें प्रस्तुत हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

निविदाकार का नाम

निविदाकार द्वारा निविदा के समय दिये जाने वाला (घोषणा-पत्र)

1. निविदा भरने की दिनांक को किसी शासन/शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था में मैं अथवा मेरे कोई भी भागीदार कालीसूची में दर्ज नहीं हैं और न ही परिवहन कार्य हेतु प्रतिबंधित किया गया है।(संदर्भ कंडिका 5.6)
2. मेरे या मेरे फर्म के पार्टनर इत्यादि का कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। यदि कोई प्रकरण लंबित हो तो उसकी जानकारी पृथक से मेरे द्वारा दी जा रही है। (संदर्भ कंडिका 5.5)
3. लंबी दूरी परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के निविदा दस्तावेज को मैंने भलीभांति पढ़ लिया है। मेरे द्वारा वित्तीय निविदा के साथ जो दरें दी जा रही हैं, उस पर मैं कार्य करने में सहमत हूँ। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं/शर्तों एवं नियमों को मानने के लिए सहमत हूँ।
4. जिला प्रबंधक या निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप परिवहन व्यवस्था करने के लिए बाध्य रहूंगा।
5. निविदा दस्तावेज में उल्लेखित कंडिका अनुरूप परिवहन कार्य न करने की स्थिति में मुझे अथवा मेरी फर्म पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. निविदा में वांछित संलग्न/अपलोड दस्तावेज पूर्णतः सही हैं, भविष्य में दस्तावेज कूटरचित या गलत पाए जाते हैं तो, मेरी जमा अमानत(ई0एम0डी0)/प्रतिभूति(एस0डी0) राशि राजसात करते हुए निगम द्वारा मेरा अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
7. घोषणा –पत्र पर निम्नांकित विवरण उल्लेख करना अनिवार्य है:—
 1. NIT NO.----- DATE ----
 2. जिला/सेक्टर का नाम-----

हस्ताक्षर
 फर्म का नाम
 मो0नं0.....

नोट:- 1. घोषणा पत्र 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड होना चाहिए एवं प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र होना चाहिए।

परिशिष्ट-07(अ)

(परिवहनकर्ता हेतु)

अनुबंध-पत्र

(प्रथम न्यूनतम परिवहनकर्ता)

नमूना -प्रति

रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र मूल्य का मुद्रांक पत्र)

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन मेरे/हमारे द्वारा दिनांक को एम. पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लि., को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में कारपोरेशन के जिले के बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत प्रदाय केन्द्रों तक लम्बी दूरी के परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) हेतु वर्ष 2026-27 के लिए निविदा में इनकी स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ:-

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी /सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री पुत्र श्री निवासी एवं फर्म का पंजीयन पता (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे कारपोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक को यह अनुबंध निष्पादित करता हूँ/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने लम्बी दूरी के परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के लिए परिवहन पश्चात गोदाम स्तर अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026-27 हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक दिनांक तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूँ/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/परिवहन/2026-27/..... दिनांक..... के तारतम्य में **LOA (Letter of Acceptance)** क्रमांक दिनांक में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूँ/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त कारपोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे । निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक से तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा ।

साक्षी -

(1)

(2)

(संविदाकार)

वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है व सील

साक्षी -

(1)

(2)

कारपोरेशन की ओर से

संलग्न दस्तावेज:-

1.....

जिला प्रबंधक के हस्ताक्षर व सील

2.....

परिशिष्ट-07(ब)

(परिवहनकर्ता हेतु)

अनुबंध-पत्र

(प्रथम न्यूनतम दर पर समानान्तर परिवहनकर्ता)

नमूना -प्रति

रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र मूल्य का मुद्रांक पत्र)

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन मेरे/हमारे द्वारा दिनांक को एम. पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लि., को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में कारपोरेशन के जिले के बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत प्रदाय केन्द्रों तक लम्बी दूरी के परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) हेतु वर्ष 2026-27 के लिए निविदा में इनकी स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ:-

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी /सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री पुत्र श्री निवासी एवं फर्म का पंजीयन पता (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायाद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे कारपोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक को यह अनुबंध निष्पादित करता हूँ/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने लम्बी दूरी के परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के लिए परिवहन पश्चात गोदाम स्तर अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026-27 हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक दिनांक तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूँ/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा एम.पी.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/परिवहन/2026-27/..... दिनांक..... के तारतम्य में LOA (Letter of Acceptance) क्रमांक दिनांक में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूँ/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त कारपोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे। निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं।

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक से तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा।

साक्षी -

(1)

(2)

(संविदाकार)

वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है व सील

साक्षी -

(1)

(2)

कारपोरेशन की ओर से

संलग्न दस्तावेज:-

1.....

जिला प्रबंधक के हस्ताक्षर व सील

2.....

परिशिष्ट-07(स)

(परिवहनकर्ता हेतु)

अनुबंध-पत्र

(प्रथम न्यूनतम दर पर वैकल्पिक परिवहनकर्ता)

नमूना -प्रति

रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र मूल्य का मुद्रांक पत्र)

एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन मेरे/हमारे द्वारा दिनांक को एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लि., को प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा के तारतम्य में कारपोरेशन के जिले के बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र से स्वीकृत लीड अन्तर्गत प्रदाय केन्द्रों तक लम्बी दूरी के परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) हेतु वर्ष 2026-27 के लिए निविदा इनकी स्वीकृत दरों पर अनुबंध करने के लिये सहमत हूँ:-

अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स जो कि एक पंजीयत भागीदारी फर्म/स्वामित्व (प्रोपराइटरशिप) फर्म/कंपनी /सहकारी समिति इत्यादि है और जिसके भागीदार/स्वामी श्री पुत्र श्री निवासी एवं फर्म का पंजीयन पता (जिसे इसमें इसको आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, जिसमें अभिकर्ता, प्रबंधक, भागीदार, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी, दायद, अभिहस्तांतरित या प्रशासक शामिल है) एवं एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल (जिसे इसमें इसको आगे कारपोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक को यह अनुबंध निष्पादित करता हूँ/करते हैं और उसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने लम्बी दूरी के परिवहन कार्य बारदाना (जूट एवं पी.पी.) के लिए परिवहन पश्चात गोदाम स्तर अनलोडिंग व स्टेकिंग कार्य हेतु वर्ष 2026-27 हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक दिनांक तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों, निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण कर लिया है और इन्हें समझ लिया है और उनसे आबद्ध रहने का अनुबंध करता हूँ/करते हैं। मैं/हमारे द्वारा एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल को प्रस्तुत निविदा के अनुमोदन के परिणामस्वरूप मुख्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/परिवहन/2025-26 / दिनांक के तारतम्य में LOA (Letter of Acceptance) क्रमांक दिनांक में जो इस अनुबंध का एक भाग है, मैं विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से हाथ में ले रहा हूँ/ले रहे हैं। मैं/हम उक्त कारपोरेशन को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यंत सभी अवस्थाओं में मेरी/हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा/करेंगे । **निविदा दस्तावेज के अनुसार वांछित सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) राशि रूपये जमा कर दी गई है व अनिवार्य दस्तावेज इस अनुबंध के साथ प्रस्तुत हैं।**

भारत शासन या राज्य शासन द्वारा जारी नीति निर्देश/सिद्धांतों के अनुरूप परिवहन कार्य में कार्य करने की दशा स्थिति, दरों के निर्धारण आदि में परिवर्तन होता है तथा ऐसे आदेशों के अनुसार एजेंसी को कार्य करने हेतु बाध्य होना पड़ता है तो परिवहन की निविदा/अनुबंध को उक्त आधार पर समाप्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगा।

यह अनुबंध दिनांक से तक के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढ़ाई जाए लागू रहेगा ।

साक्षी -

- (1)
- (2)

(संविदाकार)
वह हैसियत, जिसमें वह हस्ताक्षर
कर रहा है व सील

साक्षी -

- (1)
- (2)

कारपोरेशन की ओर से

संलग्न दस्तावेज:-

1.....

जिला प्रबंधक के हस्ताक्षर व सील

2.....

परिशिष्ट-8

टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा श्री/मे0..... की फर्म विगत चार में से कोई तीन वर्षों के वित्तीय पत्रकों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि, विगत तीन वर्षों में फर्म का कुल टर्न ओव्हर एवं उस टर्न ओव्हर में से परिवहन संबंधी कार्य की राशि का टर्न ओव्हर निम्नानुसार है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपए में)	परिवहन संबंधी कार्य के टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपए में)
1	2020-21		
2	2021-22		
3	2022-23		
4	2023-24		
कुल टर्न ओव्हर			

कन्सोर्टियम फर्म की स्थिति में निम्न प्रारूप अनुसार जानकारी प्रस्तुत की जाना होगी

क्र.	वित्तीय वर्ष	कन्सोर्टियम फर्म का कुल टर्न ओव्हर (राशि रूपए में)				परिवहन संबंधी कार्य के टर्न ओव्हर की राशि (राशि रूपए में)			
		कन्सोर्टियम फर्म-1	कन्सोर्टियम फर्म-2	कन्सोर्टियम फर्म-3	योग	कन्सोर्टियम फर्म-1	कन्सोर्टियम फर्म-2	कन्सोर्टियम फर्म-3	योग
1	2020-21								
2	2021-22								
3	2022-23								
4	2023-24								
	योग								

उपरोक्त फर्म का यू0डी0आई0एन0 नम्बर(**UDIN No.**) हैं।

इस प्रमाण-पत्र में टर्न ओव्हर बावत् पाई गई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं पूर्णतः जवाबदार रहूंगा।

उक्त प्रमाण-पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर फर्म की मुद्रा सहित जारी किया जा रहा है।

नोट:- कन्सोर्टियम फर्म की स्थिति में अलग-अलग चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से प्रमाणीकरण मान्य किया जावेगा।

दिनांक.....

चार्टर्ड एकाउंटेन्ट का नाम
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट फर्म का नाम
पता

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on -----day of the----- month 20---, between, the **M.P State Civil supplies Corporation Ltd.** acting through Shri_____ (Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s. _____ represented by Shri_Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the "**BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR is a Private Company /Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a private ltd. co. under the company act 1956 performing its function on behalf of the Government of MP.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1 Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2 Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1 The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/ SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/ SELLER/CONTRACTORs.

3.3 All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is prima facie found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre- contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the bidding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacturer/ Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or any one of the following actions, wherever required:-

6.1 To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

6.2 To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

6.3 To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

6.4 To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of (Name of the Bank/Financial Institution) If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

6.5 To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

6.6 To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

6.7 To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

6.8 To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

6.9 In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same

shall not be opened.

6.10 If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

6.11 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

6.12 The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

7. FALL CLAUSE

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of MP or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of MP or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

8. INDEPENDENT' MONITORS

8.1 The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

8.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

8.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

8.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

8.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by the BUYER/PRINCIPAL.

8.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situation.

9. FACILITATION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER

/CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

10 . LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at Bhopal, Madhya Pradesh.

11. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

12. VALIDITY

12.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

12.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

13. The parties hereby sign this Integrity Pact at on

BUYER/PRINCIPAL

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Name of the Officer

AUTHORISED SIGNATORY

M.P State Civil Supplies Corporation Ltd.

Witness

1) _____
2) _____

Witness

1) _____
2) _____

CONSORTIUM/JOINT VENTURE AGREEMENT

(ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF VALUE RS1000/- TO BE PURCHASED IN ANY ONE NAME OF CONSORTIUM/JOINT VENTURE MEMBER)

THIS Consortium/ Joint Venture agreement executed on this ----- day of ----- Two Thousand and ----- between M/s -----a company incorporated/firm/individual under the laws of ----- and having its registered office at ----- (herein after called the “**FIRST PART**” or “**PRIMARY BIDDER**” which expression shall include its successors , executors and permitted assigns), M/s -----a company incorporated/individual under the laws of ----- and having its registered office at ----- (herein after called the “**SECOND PART**” or “**ALL CONSORTIUM MEMBER**” which expression shall include its successors, executors and permitted assigns) for the purpose of making a bid and entering into a contract” (in case of award) against the Transportation tender having its registered office at M.P. State Civil supplies corporation ltd., Bhopal (hereinafter called the “Owner”). The leader of the consortium/joint venture shall abide by the general terms and conditions specified by the purchaser.

WHEREAS the Owner invited bids as per the above mentioned NIT 1841for the Appointment of Transportation in M.P. State Civil Supplies Corporation Ltd. Madhya Pradesh at the rate to be finalized through competitive bidding stipulated in the bidding documents.

AND WHEREAS Clause (Eligibility Criteria of Bidder), forming part of the bidding documents, stipulates that a consortium / joint venture of firms meeting NIT requirement, applicable may bid, provided the consortium/ Joint Venture fulfills all other requirements of Specification and in such a case, the BID shall be signed by the Primary Bidder and this will be legally bind both parties i.e. Primary Bidder and it's all Consortium Member, who will be jointly and severally liable to perform the Contract and all obligations hereunder.

AND WHEREAS the bid has been submitted to the Owner vide NIT 1841 dated 18th October 2021 by Primary Bidder based on the Constituent agreement between all the consortium/joint venture partners under these presents and the bid in accordance with the requirements of Specification. (Qualification Requirements).

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. Definitions and Interpretations

In this Agreement, the capitalized terms shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed thereto under the Bidding Documents.

2. Consortium

The Parties do hereby irrevocably constitute a consortium (the “Consortium”) for the purposes of jointly participating in the bidding process for the Project.

The Parties hereby undertake to participate in the bidding process only through this Consortium and not individually and/ or through any other Consortium constituted for this Contract, either directly or indirectly or through any of their associates.

3. Role of the Parties

The Parties hereby undertake that Party of the First Part is fulfilling the pre-qualification criteria as per the requirement of “Tender” in all respects and shall be the “Primary Bidder” of the Consortium and shall have the Power of Attorney from all Parties for conducting all business for and on behalf of the Consortium during the Bidding Process and until the signing of the Contract when all the obligations of the Consortium shall become effective.

The work shall be executed by the “Primary Bidder” as a whole and solely responsible to M.P. State Civil Supplies Corporation Ltd for all the activities mentioned in the Tender Document including financial liabilities(Reference to the Tender Document).

In case of consortium if the primary bidder fails to fulfil his responsibility then the consortium members shall fulfil the obligations of the primary bidder and all the consortium member shall be jointly and severally liable in respect of fulfilment of obligations of primary bidder.

Consortium agreement shall form part of contract and shall clearly disclose names and duties of consortium leader and other consortium partners.

4. Joint and Several Liability

The Parties do hereby undertake to be jointly and severally responsible for all obligations and liabilities relating to the Project and in accordance with the terms of the RFP Bidding Documents and the Contract, during subsistence of the Contract.

5. Representation of the Parties

Each Party represents to the other Parties as of the date of this Agreement that:

- a. Such Party is duly organised, validly existing and in good standing under the laws of India and has all requisite power and authority to enter into this Agreement;
- b. The execution, delivery and performance by such Party of this Agreement has been authorised by all necessary and appropriate corporate or governmental action and a copy of the extract of the charter documents and board resolution or any other resolution/ Power of Attorney in favour of the person executing this Agreement for the delegation of power and authority to execute this Agreement on behalf of the Consortium Member is annexed to this Agreement, and will not:
 - i) require any consent or approval not already obtained;
 - ii) violate any Applicable Law presently in effect and having applicability to it;
 - iii) violate the memorandum and articles of association, bye-laws or other applicable organisational documents thereof;
 - iv) violate any clearance, permit, concession, grant, license or other Governmental authorisation, approval, judgment, order or decree or any mortgage agreement, indenture or any other instrument to which such Party is a party or by which such Party or any of its properties or assets are bound or that is otherwise applicable to such Party; or
- create or impose any liens, mortgages, pledges, claims, security interests, charges or encumbrances or obligations to create a lien, charge, pledge, security interest, encumbrances or mortgage in or on the property of such Party, except for encumbrances that would not, individually or in the aggregate, have a material adverse effect on the financial condition or prospects or business of such Party so as to prevent such Party from fulfilling its obligations under this Agreement;
- c. This Agreement is the legal and binding obligation of such Party, enforceable in accordance with its terms against it; and
- d. There is no litigation pending or, to the best of such Party's knowledge, threatened to which it or any of its Affiliates is a party that presently affects or which would have a material adverse effect on the financial condition or prospects or business of such Party in the fulfilment of its obligations under this Agreement.

6. Conflict of Interest:

The Parties herein undertake to take all necessary measures in order to avoid any conflict of interest during the performance of the project or the contract for "Appointment of Transporters at M.P.S.C.S.C" and also to identify any conflict of interest so that Owner can consult with the Primary Bidder and 1st Consortium Member to sort out such conflicts.

7. Post Contract Liabilities:

For any loss or damage on account of any breach of this Agreement or the contract for appointment of Transporters at M.P.S.C.S.C "or any shortfall in the execution of the Project, meeting the guaranteed performance / parameters as per technical specifications / documents relating to the Tender. M.P.S.C.S.C shall have the right to proceed against any one of the Parties herein in this regard without establishing the individual liability of such party and it shall neither be necessary nor obligatory on the part of owner to proceed against the "Primary Bidder" before proceeding against the other Parties herein.

8. Assignment:

The rights and obligations of First Consortium Member under this Agreement shall not be assigned to any third party without the prior written consent of Primary Bidder.

9. Employers 'responsibility:

Each Party will be responsible according to the applicable laws and rules for their own personnel and property.

10. Insurance:

The Parties herein shall at their own expense take out and maintain insurance cover as may be necessary to cover their liabilities.

11. Applicable Law:

This Consortium Agreement shall be governed, construed and interpreted in accordance with the laws of India and the Courts in Bhopal, MP shall have the exclusive jurisdiction in all matters arising hereunder.

12. Termination

This Agreement shall be effective from the date hereof and shall continue till the expiry of the Defect Liability

period under the Agreement. However, in case the Consortium is either not pre-qualified or does not get selected for award of the Contract, the Agreement will stand terminated in case the Consortium is not pre-qualified by M.P.S.C.S.C. as the case may be. None of the parties will be entitled to terminate their association with the Consortium.

13. Indemnification:

Consortium member of this agreement will be fully indemnify, hold harmless and defend M.P.S.C.S.C and its officers etc., from and against all claims, liabilities, suits, damages including any criminal liability due to false declaration by the consortium member with regard to this Agreement (or) Tender transaction (or) Project (or) contract etc., caused due to negligence/commission/omission of the any of the consortium member (or) its employees and agents including representatives (or) sub-contractors (or) any other person claiming (or) any other person claiming under this tender (or) under the applicable laws of India.

The Parties acknowledge and accept that this Agreement shall not be amended by the Parties without the prior approval M.P.S.C.S.C.

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES ABOVE NAMED HAVE EXECUTED AND DELIVERED THIS AGREEMENT AS OF THE DATE FIRST ABOVE WRITTEN.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED SIGNED, SEALED AND DELIVERED

For and on behalf of For and on behalf of

PRIMARY BIDDER

ALL CONSORTIUM MEMBER

(Signature)

(Signature)

(Name)

(Name)

(Designation)

(Designation)

(Address)

(Address)

Witness :

(1)

(2)

Notes:

The mode of the execution of the Consortium Agreement should be in accordance with the applicable laws.

// निविदा दस्तावेज समाप्त //